



AUDITORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES



AUDITORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Informe Final de Auditoría

Con Informe Ejecutivo

Proyecto N° 12.25.07

**ANÁLISIS DE LA CALIDAD FÍSICO QUÍMICA
Y MICROBIOLÓGICA DEL AGUA DEL RÍO DE
LA PLATA ARROYOS, LAGOS Y LAGUNAS
DE LA CABA**

Auditoría de Desempeño

Período 2024

Buenos Aires, noviembre 2025



AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

JEAN JAURES 220 - CIUDAD DE BUENOS AIRES

Presidente

Dra. Mariana Inés GAGLIARDI

Auditores Generales

Dr. Juan José CALANDRI

Dra. Jorgelina Marisa CARNEVALE

Lic. Patricia Alejandra CASERES

Dr. Pablo CLUSELLAS

Lic. José Luis GIUSTI

Dr. Lisandro Mariano TESZKIEWICZ



CODIGO DEL PROYECTO: 12.25.07

NOMBRE DEL PROYECTO: Análisis de la Calidad Físico-Química y Microbiológica del Agua del Rio de la Plata, Arroyos, Lagos y Lagunas de la CABA - Auditoría de Desempeño

Jurisdicción: 20 – Jefatura de Gobierno – Vice Jefatura

Sujeto de control: 934 – Agencia Protección Ambiental – UE: 3164 – Dirección General Control Ambiental

Programa Presupuestario: PP 95 – Act. 11000 - Laboratorio de Análisis y Calidad Ambiental

PERÍODO BAJO EXAMEN: 2024

EQUIPO DESIGNADO:

Auditor Supervisor: Ing. Gustavo J. Pagnani,

FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME: 19 DE NOVIEMBRE DE 2025

APROBADO POR: UNANIMIDAD

INFORME EJECUTIVO

Lugar y fecha de emisión: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de noviembre de 2025

Código de Proyecto: 12.25.07

Denominación del proyecto: Análisis de la Calidad Físico Química y Microbiológica del Agua del Río de la Plata Arroyos, Lagos y Lagunas de la CABA

Tipo de Auditoria: Desempeño

Sujeto de Control: Agencia de Protección Ambiental – Dirección General Evaluación Ambiental

Período bajo Examen: 2024

Objeto de la Auditoría: Análisis de la Calidad Físico-Químico y Microbiológico del Agua del Río de la Plata, Arroyos, Lagos y Lagunas de la CABA.

Objetivo de la Auditoría: Controlar la eficiencia y eficacia de la Agencia Protección Ambiental (APRA) respecto a las acciones operativas que implementa la misma, en relación al análisis fisicoquímico y microbiológico del agua del Río de la Plata, Arroyos, Lagos y Lagunas de la CABA.

Alcance: Las acciones operativas que implementa la APRA en relación al análisis fisicoquímico y microbiológico del agua del Río de la Plata, Arroyos, Lagos y Lagunas de la CABA, quedando excluidas las acciones implementadas sobre el curso de agua del Riachuelo.

Observaciones relevantes

1. Con el objeto de aplicar las buenas prácticas de gestión pública, es dable recomendar que el ente auditado elabore la siguiente información y documentación:
 - a) Parámetros y/o indicadores que se hayan elaborado y/o formulado para evaluar la gestión.
 - b) Estadísticas.
 - c) Manuales de Procedimientos, Circuitos Administrativos, Informes de Gestión y Evaluación del control interno. Tablero de



Control de Gestión que haya elaborado el ente auditado que abarquen varios períodos de gestión.

2. Elaborar el inventario del total de las aguas de dominio público de la Ciudad, como así también, las fuentes de vertido sobre las mismas con el fin de cumplir con el objeto de la ley 3295.
3. Aprobar por acto administrativo la siguiente documentación:
 - DOCUMENTO G026 denominado “Programa de la GODAyL”
 - DOCUMENTO G27 denominado “Elaboración y Emisión de Informes de ensayos”
 - DOCUMENTO T110, denominado “MUESTREO”
 - DOCUMENTO T046 denominado “MANIPULACION DE MUESTRAS”
 - DOCUMENTO “PROTOCOLO DE NOTIFICACION POR EXCEDENCIAS”
 - Resolución N° 283/2019 - RESOL-2019-283-APN-ACUMAR fechada en la Ciudad de Buenos Aires el 19/12/2019.

Y cualquier otra documentación que elabore para el análisis físicoquímico y microbiológico del agua de dominio público de la Ciudad.

4. Adoptar las medidas necesarias y suficientes para cumplir con los sitios de muestreo indicados en la normativa vigente.
5. Que las Planillas de registración de resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua cumplan con las características de un Informe Técnico.
6. Elaborar protocolos, planes, acciones y/o medidas de mitigación, remediación y/o saneamiento para cuando los valores de los analitos obtenidos, como resultado de la aplicación del proceso de monitoreo de la calidad de agua, superan los valores de referencia, estándares y/o admisibles fijados por los métodos y análisis que la misma adopta para dichos ensayos. Además, la Dirección General de Control Ambiental cumpliría con las misiones y funciones que se le establecieron por normativa vigente.

Conclusión/Dictamen

Como resultado de los procedimientos de auditoría aplicados al cumplimiento de los parámetros y objetivos planificados para el Proyecto de Auditoría 12.25.07, se ha verificado que el ente auditado (APRA), a través de la Dirección General de Control Ambiental lleva a cabo un proceso de monitoreo sistemático de los cuerpos de agua que atraviesa o circundan la Ciudad de Buenos Aires.



Este proceso incluye análisis físico - químicos y biológicos, así como otros métodos adecuados, en línea con las competencias otorgadas por la Ley 3295. No obstante, se ha observado que el ente auditado no está cumpliendo con la totalidad de las funciones que le confiere dicha ley.

En el proceso de auditoria se ha identificado la existencia de debilidades en relación a la cobertura de muestreo que permitan cumplir con la toma de muestras en la totalidad de los sitios exigidos en la normativa mencionada y a la falta de un inventario en tanto el ente auditado no cuenta con un registro completo de todos los cuerpos de agua de dominio público de la Ciudad.

A su vez, para un mejor logro de sus objetivos, el ente auditado deberá incorporar en las etapas del proceso de monitoreo del agua la elaboración de informes de los resultados obtenidos, la evaluación de la evolución de los valores en el tiempo y la formulación de protocolos de acción para el caso que se superen los valores admisibles.

Por último, el ente auditado deberá adoptar las medidas necesarias y suficientes que permitan cumplir con la participación ciudadana entre todos los involucrados y actores interesados para la fijación y actualización de usos prioritarios y estándares de calidad de los cursos de agua y coordinar acciones con otras jurisdicciones, para la fijación de los estándares y límites de vertido de las cuencas compartidas.

Palabras claves

PARAMETROS E INDICADORES DE GESTION – PROCESO DE ANALISIS DEL AGUA – ACCIONES RESPECTO A LA CALIDAD DEL AGUA



INFORME FINAL DE AUDITORÍA
“ANÁLISIS DE LA CALIDAD FÍSICO QUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DEL
AGUA DEL RÍO DE LA PLATA ARROYOS, LAGOS Y LAGUNAS DE LA
CABA”
PROYECTO N° 12.25.07

DESTINATARIO

Señora
Presidenta
Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dra. Clara Muzzio
S _____ / _____ D _____

INTRODUCCIÓN

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en uso de las facultades conferidas por el artículo 135 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 131, 132 y 136 de la Ley N° 70 y en cumplimiento de la planificación institucional del año 2025 procedió a efectuar un examen de desempeño, por el período enero a diciembre del 2024, cuyo objeto, objetivo y alcance a continuación se detallan:

1. OBJETO

Análisis de la Calidad Físico-Químico y Microbiológico del Agua del Río de la Plata, Arroyos, Lagos y Lagunas de la CABA.

2. OBJETIVO

Controlar la eficiencia y eficacia de la Agencia Protección Ambiental (APRA) respecto a las acciones operativas que implementa la misma, en relación al análisis fisicoquímico y microbiológico del agua del Río de la Plata, Arroyos, Lagos y Lagunas de la CABA.

3. ALCANCE

Las acciones operativas que implementa la APRA en relación al análisis fisicoquímico y microbiológico del agua del Río de la Plata, Arroyos, Lagos y Lagunas de la CABA, quedando excluidas las acciones implementadas sobre el curso de agua del Riachuelo.

3.1. Procedimientos aplicados.

Para la elaboración del presente Informe se han aplicado los siguientes procedimientos:

- Relevar el organismo, finalidad. estructura formal y real, organigrama. - responsabilidad primaria y acciones.
- Relevar, analizar y evaluar Manuales, Normas de Procedimientos y Circuitos administrativos.
- Relevar, analizar y evaluar Estadísticas, Indicadores y Tablero de Control de Gestión.
- Relevar los recursos humanos afectados al programa.
- Relevar los recursos físicos (Infraestructura edilicia, equipamiento, etc.).
- Relevar, analizar y evaluar el Marco legal (Recopilación de la normativa general y específica aplicable al objeto).
- Relevar, analizar y evaluar la información presupuestaria, recursos financieros asignados, metas físicas establecidas para el período bajo examen.
- Relevar, analizar y evaluar Sistema de Control Interno.
- Identificar las áreas críticas.
- Control del grado de cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, políticas planes, normas y procedimientos.
- Control del uso eficiente y económico de los recursos, evaluando la optimización de los mismos en términos del objetivo al que son aplicados.
- Controlar y evaluar la eficacia de los objetivos y metas de operaciones o programas, revisando los mismos con el fin de comprobar que los resultados sean coherentes con los establecidos y si se cumplen de acuerdo con lo planeado.
- Determinación del Universo y selección de la muestra de auditoría
- Controlar la aplicación del proceso para el monitoreo de la calidad de agua, en términos de eficiencia y eficacia.

3.2. Riesgos de auditoría

La identificación de los peligros determinados por el objeto y objetivo del proyecto de auditoría y las características del mismo dieron como resultado una alta probabilidad de los riesgo de control¹ de auditoría.

¹ **RIESGO DE CONTROL:** Se refiere especialmente a la evaluación del ambiente de control, la existencia o no de una unidad de auditoría interna, mecanismos propios de control o manuales de procedimiento. Las existencias de puntos débiles en el control interno aumentan a priori el riesgo de auditoría.



3.3. Normativa aplicable

a) Nacional

- ✓ Ley N°26168 Creación de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo
- ✓ Resolución 46-E/2017, Anexo III Características y valores de parámetros asociados a los usos. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. ACUMAR - República Argentina
- ✓ Resolución N° 283 – ACUMAR – 2019. MODIFICACION Y APROBACION de la RESOLUCION N° 46/2017 – Cambia la tabla de valores admisibles de parámetros agua.
- ✓ Valor referencial para Ambiente de agua dulce para recreación humana con contacto directo de uso infrecuente: Nivel “Guía Nacional de Calidad de Agua Ambiente”, de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación Argentina. Diciembre 2003.

b) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

- ✓ Ley CABA N° 70. Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad
- ✓ Ley CABA N° 3295. Gestión Ambiental del Agua
- ✓ Ley CABA N° 6292. Ley de Ministerios - Jefe de Gobierno - Ministros - Competencias
- ✓ Ley CABA N° 6684. Vigencia Especial: 10 de diciembre de 2023. Ley de Ministerios - Jefe de Gobierno - Ministros - Facultades y Responsabilidades
- ✓ Decreto GCABA N° 387/2023. Aprueba la Estructura Orgánico-Funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
- ✓ Resolución APRA N° 267/2023. Aprueba la Estructura Orgánico-Funcional de la Agencia de Protección Ambiental.

c) Internacional

- ✓ Guía Conama para el establecimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para Aguas Continentales Superficiales y Marinas. Gobierno de Chile, Comisión Nacional del Medio Ambiente, diciembre de 2004.
- ✓ Resoluciones de Conama, 1984-2012. Edición Especial, Ministerio de Medio Ambiente, Brasilia 2012. Calidad de agua, Resolución N° 274 del 29/11/2000, págs. (371-385).
- ✓ Australian and New Zealand Guidelines for Fresh and Marine Water Quality, Volumen 1. The Guidelines, chapter 5, october 2000.

National Water Quality Management Strategy, Paper N° 4. Australian and New Zealand Environment and Conservation Council. Agriculture and Resource Management Council of Australia and New Zealand.

3.4. Del Presupuesto

Jurisdicción: 20 – JEFATURA DE GOBIERNO – VICE JEFATURA

Sujeto de control: 934 – APRA – UE: 3164 – DIRECCION GENERAL CONTROL AMBIENTAL

Programa Presupuestario: 95 – Laboratorio de Análisis y Calidad Ambiental

CUADRO 1: DATOS PRESUPUESTARIOS

PROG	ACT	INC	SANCION (\$)	VIGENTE (\$)	DEVENGADO (\$)
95	11000	1	169.403.636,00	319.247.538,00	319.247.532,08
		2	70.180.032,00	114.893.550,00	98.412.810,87
		3	13.658.903,00	20.685.940,00	20.642.693,16
		4	12.474.076,00	20.354.237,00	20.131.733,30
TOTALES			265.716.647,00	475.181.265,00	458.434.769,41

FUENTES: PRESUPUESTO 2024 Y ANEXO III DIST. CREDITO – SIGAF

3.4.1. Descripción del Programa Presupuestario

“El programa tiene como misión efectuar las tomas de muestras y las determinaciones analíticas de calidad ambiental y desarrollar el monitoreo de los recursos aire, agua y suelos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevados a cabo, tanto por campañas de monitoreo como por demanda.

Los objetivos de este programa son:

- *Efectuar el monitoreo manual de calidad de aire en áreas de incidencia de fuentes fijas y móviles requeridas, en virtud de la Ley N° 1356/2004 y su normativa modificatoria y complementaria.*
- *Efectuar el monitoreo manual de calidad del aire en el área de incidencia de la Cuenca Matanza Riachuelo, a fin de dar cumplimiento a los términos establecidos por las Normas que fije la Autoridad de Cuenca y el dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el área de incidencia de la Cuenca Matanza Riachuelo.*
- *Efectuar el monitoreo de aguas de interés ambiental en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas el monitoreo de Lagos, Lagunas, Rio*



de la Plata, Arroyos entubados y Riachuelo, dando cumplimiento a la Ley Nº 3295/09 de Gestión Ambiental del Agua y al dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el área de incidencia de la Cuenca Matanza Riachuelo, comparando los resultados con niveles guías nacionales e internacionales.

- *Efectuar el control de los efluentes líquidos a demanda, con el fin de detectar incumplimiento de la normativa ambiental y acorde a problemáticas específicas por denuncias.*
- *Efectuar las tareas de monitoreo y determinaciones analíticas, dentro de las competencias técnicas del laboratorio, que requiera la Agencia de Protección Ambiental en el marco de su participación en la ley Nº 26.168/06 referidas a la Cuenca Matanza Riachuelo.*
- *Efectuar el control de la calidad de agua de natatorios, consistente en realizar las determinaciones analíticas físico-químicas y bacteriológicas del agua según la Resolución Nº 310-APRA/15 y la Disposición Nº 29-DGCONTA/17.*
- *Efectuar la Aprobación de equipos de tratamiento de agua de Natatorios.*
- *Efectuar el control de la calidad de aguas varias, para establecer nivel de calidad físico química y bacteriológica de aguas acorde a problemáticas específicas por denuncias, ej.: agua de bebida, agua de pozo, escurrimientos, etc.*
- *Desarrollar y ampliar el control de calidad de suelos varios, por medio de análisis físico químicos según problemáticas específicas.*
- *Desarrollar y ampliar el control de calidad de compost, por medio de análisis físico químicos según problemáticas específicas.*
- *Entre los monitoreos que se realizan, se encuentran la ejecución de aquellos que determinan la calidad físico química y microbiológica del agua del Río de la Plata, Riachuelo, Arroyos de la Ciudad y de Lagos y Lagunas en Espacios Verdes, así como también, se realizan muestreos y análisis de calidad de agua sobre natatorios de polideportivos y en escuelas públicas y privadas.*
- *Estos monitoreos se realizan de manera mensual, trimestral o semestralmente dependiendo el cuerpo de agua del que se trate y consisten en muestreos realizados en distintos puntos del cuerpo de agua, y de la traza, en caso de aplicar, y su posterior determinación en el Laboratorio.”*



4. LIMITACION AL ALCANCE

En el proceso de ejecución del presente Proyecto de Auditoría, aprobado en el Plan de Auditoría – Año 2025², no se presentaron limitaciones al Alcance.

En el presente Informe se expone el resultado de los procedimientos aplicados, para la aprobación del Plan de Trabajo, y las tareas realizadas entre el 20/01/2025 y el 21/07/2025.

5. ACLARACIONES PREVIAS

Con el objeto de explicitar el alcance de la auditoría, los criterios utilizados, la metodología empleada y contextualizar los hallazgos del presente Informe, se considera conveniente efectuar las aclaraciones que seguidamente se exponen:

5.1. Del Relevamiento Previo

La Agencia de Protección Ambiental, como autoridad de aplicación de la Ley N° 3295 denominada LEY DE GESTION AMBIENTAL DEL AGUA, es competente para efectuar el análisis de la calidad físico-químico y microbiológico del agua de dominio público de la Ciudad.

Definiendo, Gestión Ambiental como el conjunto de actividades que se llevan a cabo a fin de resolver, prevenir y/o mitigar los impactos ambientales de nuestras acciones y así contribuir a la sostenibilidad ambiental³, demuestran el carácter preventivo y/o correctivo que debe tener como objeto la gestión ambiental.

5.1.1. De la Ley 3295 – GESTION AMBIENTAL DEL AGUA

La norma tiene por Objeto, regular la gestión ambiental del agua de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y son objetivos de la misma:

- a) La protección ambiental, la remediación⁴ y la gestión ambiental integrada del agua.
- b) Asegurar una calidad ambientalmente adecuada del agua;
- c) Proveer al uso y aprovechamiento, racionales, eficientes, equitativos y sostenibles del agua.
- d) Promover las innovaciones tecnológicas y la gestión de procesos ambientalmente adecuados.

² Aprobado por el Colegio de Auditores. RESOLUCIÓN RESCS-2024-195-E-AGCBA-AGMIG.

³ <https://buenosaires.gob.ar/contenidos-educativos/gestion-ambiental>.

⁴ **REMEDIACION AMBIENTAL**: Es el proceso de eliminar contaminantes de sitios/aguas que han sido contaminados por actividades industriales, manufactureras, mineras y comerciales.



Además, dispone que la ciudad garantiza a todos sus habitantes el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes para usos personales y doméstico como derecho humano fundamental.

Que la Ciudad de Buenos Aires establece su política hídrica sobre la base de los principios rectores instituidos por el Consejo Hídrico Federal (COHIFE) en su Acuerdo Federal del Agua, del cual forma parte a través del Decreto 678/08.

Respecto a las Cuencas interjurisdiccionales dispone que la Ciudad debe concertar con las demás jurisdicciones que comparte las cuencas hídricas, la adopción de medidas y políticas, y la definición de objetivos y programas de acción en dichas cuencas.

Además, dispone que las principales funciones de la AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL, como autoridad de aplicación de la misma ley y por normativa de su creación, son:

- Proponer políticas y diseñar planes y programas tendientes a mejorar y preservar la calidad ambiental de la Ciudad de Buenos Aires.
- Proponer e implementar acciones vinculadas a la problemática ambiental del Área Metropolitana.
- Velar por el cumplimiento de la normativa en materia ambiental⁵.
- Representar a la Ciudad de Buenos Aires ante organismos gubernamentales y no gubernamentales en materia ambiental.
- Desarrollar y revisar sistemas de mediciones e indicadores de desarrollo sostenible.
- Dictar normas de regulación y conservación.
- Implementar una política de investigación y desarrollo en materia ambiental, estimulando la innovación tecnológica.
- Concientizar a la población a través de la aplicación de programas de educación ambiental.
- Facilitar el acceso a la información ambiental.
- Construir ciudadanos ambientalmente responsables e informados.

Y, entre las principales áreas de incumbencia y responsabilidad están las de:

- Evaluación de impacto ambiental.
- Sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas.
- Monitoreo integral ambiental (aire, agua, ruido, suelo, antenas).
- Información ambiental.

⁵ Cumplir la ley de agua.



5.1.2. De la Auditoría de Desempeño (Gestión)

De acuerdo a las disposiciones legales que rigen al Sistema de Gestión⁶, se define lo siguiente:

La gestión es un proceso de coordinación de los recursos disponibles que se lleva a cabo para establecer y alcanzar objetivos y metas precisos.

La gestión comprende todas las actividades organizacionales que implican:

- a) El establecimiento de metas y objetivos.
- b) El análisis de los recursos disponibles.
- c) La apropiación económica de los mismos. La evaluación de su cumplimiento y desempeño institucional.

Una adecuada operación que garantice el funcionamiento de la organización.

5.2. Del Marco de referencia de auditoría

En el Capítulo II – PRESERVACION DEL RECURSO, de la Ley N° 3295, se encuentran dispuestos los artículos 6° al 12°, donde se explicitan las acciones que debe gestionar la Agencia de Protección Ambiental, en relación al monitoreo del agua y el análisis de los parámetros ambientales de la misma, a saber:

- Implementar un monitoreo que evalúe en forma sistemática los caudales y la calidad de los ríos y arroyos que atraviesan o circundan la Ciudad de Buenos Aires, y de sus lagos, mediante análisis físicos, químicos y biológicos y otros métodos apropiados, que aseguren una cobertura adecuada y lo más amplia posible de parámetros de calidad.
La reglamentación de la ley fijará los análisis indicados en el párrafo anterior, los cuales no son limitativos de otras mediciones que requiera efectuar la Autoridad de Aplicación, de acuerdo a propias facultades o ante emergencias que se produzcan.⁷
- Priorizar en la planificación del monitoreo la evaluación de los cuerpos de agua que se encuentren en las zonas de influencia de las tomas que abastecen a las plantas potabilizadoras; en la desembocadura de los arroyos, y en las cercanías al nacimiento o ingreso de los mismos a la Ciudad; en la Zona Portuaria; en distintos puntos del curso y

⁶ Ley CABA N° 70. TÍTULO II. DE LA GESTION PUBLICA. Sistema de Programación de la Acción de Gobierno y del Sistema de Inversiones Públicas.

⁷ Ley CABA N°3295. Artículo 6°- Monitoreo: Impleméntese un monitoreo que evalúe en forma sistemática los caudales y la calidad de los ríos y arroyos que atraviesan o circundan la Ciudad de Buenos Aires, y de sus lagos, mediante análisis físicos, químicos y biológicos y otros métodos apropiados, que aseguren una cobertura adecuada y lo más amplia posible de parámetros de calidad. La reglamentación de la presente fijará los análisis indicados en el párrafo anterior, los cuales no son limitativos de otras mediciones que requiera efectuar la Autoridad de Aplicación, de acuerdo a propias facultades o ante emergencias que se produzcan.



desembocadura del Riachuelo; en los lagos, y en los demás lugares que la Autoridad de Aplicación considere críticos.⁸

- Celebrar convenios interjurisdiccionales y/o interinstitucionales que posibiliten la adecuada implementación de los monitoreos antes indicados.⁹
- Crear una Base de datos donde se registren los valores recabados en las actividades de monitoreo de calidad de agua y medición de caudales, que permitan sus evaluaciones sistemáticas, con el objeto de medir las variaciones que se produzcan, como así también realizar acciones tendientes a la protección integral de los cuerpos de agua de la Ciudad.¹⁰
- Fijar, junto a la participación ciudadana, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12° de la ley¹¹, los usos prioritarios y los estándares de calidad para las aguas de dominio público.
- Establecer los límites de vertido de efluentes líquidos a cursos superficiales y a conductos pluviales, los cuales no podrán exceder las tolerancias establecidas en el Decreto Nacional 674/89 o la norma que lo reemplace, y serán revisados y actualizados con una frecuencia no mayor de tres (3) años.¹²
- Acordar, en Cuencas compartidas, los estándares y límites de vertido, con las demás jurisdicciones. Serán de aplicación las normas fijadas por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) para dicha cuenca.¹³

⁸ Ley CABA N°3295. Artículo 7°- Sitios de monitoreo: El monitoreo tendrá como prioridad la evaluación de los cuerpos de agua en las zonas de influencia de la toma de agua que abastecen a las plantas potabilizadoras; en la desembocadura de los arroyos, y en las cercanías al nacimiento o ingreso de los mismos a la Ciudad; en la Zona Portuaria; en distintos puntos del curso y desembocadura del Riachuelo; en los lagos, y en los demás lugares que la Autoridad de Aplicación considere críticos.

⁹ Ley CABA N°3295. Artículo 8°- Convenios - La ejecución del monitoreo estará a cargo de la Autoridad de Aplicación, la cual podrá celebrar convenios interjurisdiccionales y/o interinstitucionales que posibiliten la adecuada implementación de los mismos.

¹⁰ Ley CABA N° 3295. Artículo 9°- Base de datos - Los datos recabados en las actividades de monitoreo de calidad de agua y medición de caudales serán incorporados a bases de datos que permitan su evaluación sistemática, con el objeto de medir las variaciones que se produzcan como así también realizar acciones tendientes a la protección integral de los cuerpos de agua de la Ciudad.

¹¹ Ley CABA N°3295. Artículo 12.- Participación ciudadana - Para la fijación y actualización de usos prioritarios y estándares de calidad de los cursos de agua, se establecerán procesos de participación entre todos los involucrados y actores interesados.

¹² Ley CABA N°3295. Artículo 10.- Estándares de calidad y límites de vertido - La Autoridad de Aplicación fijará los usos prioritarios y los estándares de calidad para las aguas de dominio público de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12, y establecerá los límites de vertido de efluentes líquidos a cursos superficiales y a conductos pluviales, dentro de ciento ochenta (180) días a partir de la reglamentación de la presente. Los mismos no podrán exceder las tolerancias establecidas en el Decreto Nacional 674/89 # o la norma que lo reemplace, y serán revisados y actualizados con una frecuencia no mayor de tres (3) años.

¹³ Ley CABA N°3295. Artículo 11.- Cuencas compartidas - Para el caso de cuencas compartidas, los estándares y límites de vertido deben basarse en lo acordado con las demás jurisdicciones. Serán de aplicación las normas fijadas por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) para dicha cuenca.



De acuerdo a las acciones descriptas en párrafos anteriores, que resultan de la naturaleza de los artículos de la ley 3295, también, indicados con anterioridad, se procedió a elaborar, con carácter de marco de referencia de auditoría, el proceso que se debe efectuar para que los monitoreos del agua de dominio público de la Ciudad, resulten acordes al cumplimiento legal y las buenas prácticas de calidad y cantidad que, de verificarse la realización, determina un razonable grado de eficiencia y eficacia.

PROCESO PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA

1. Determinación de los sitios de monitoreo
2. Extracción de Muestras
3. Transporte de las muestras al Laboratorio
4. Entrega de las muestras en el Laboratorio
5. Aplicación del o los Métodos de Análisis físico-químico y Microbiológico del agua en el Laboratorio
6. Informes de los resultados de los análisis realizados.
7. Registros en la Base de Datos.
8. Evaluación de los resultados de los análisis realizados.
9. Protocolos y Acciones que se realiza en el caso que los valores estándares de los parámetros y analitos se encuentren superados por los valores que resultan del análisis efectuado

Además, la determinación de las metas, los objetivos del programa presupuestario y la asignación de los recursos técnicos, humanos, económicos, financieros y de infraestructura forman parte del modelo de referencia.

5.3. Criterio de Auditoría

Determinado el marco de referencia, el criterio será el control de las acciones operativas que implementa la Agencia de Protección Ambiental, como es, el proceso para el monitoreo de la calidad del agua que consiste en la determinación de los sitios donde se extrae la muestra de agua, la medición de los analitos y parámetros relacionados con la calidad del agua, para, luego, comparar los resultados de las mediciones con valores estándares o admisibles y, de acuerdo al resultado de dicha comparativa, la aplicación de los protocolos y/o los procedimientos para atender el estado de contaminación detectado.

Además, evaluar la determinación de las metas y los objetivos del programa presupuestario, como así también la razonabilidad en términos de eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos humanos, físicos, económicos y financieros y la evolución en el desempeño institucional del sujeto de control, a partir de los resultados de los análisis antes mencionados.



5.4. Del sujeto de control

Se verificó que, en el período auditado, la asignación de responsabilidades primarias, misiones y funciones, relacionadas con el análisis físico-químico y microbiológico del agua en el Río de la Plata, Arroyos, Lagos y Lagunas de la C.A.B.A., respondieron y coincidieron con las tareas y actividades ejecutadas y desarrolladas al respecto.

Los organigramas y las descripciones de las responsabilidades primarias, misiones y funciones se encuentran en el **ANEXO I** del presente informe.

5.5. Universo de Auditoría

Se requirió a la Dirección General de Control Ambiental, la información sobre el Inventario y/o Listado completo de las ubicaciones de las aguas de dominio público de la Ciudad, además, de las fuentes de información que permitieron la elaboración del mismo.

El ente auditado respondió que no tiene entre las misiones y funciones asignadas la obligación de realizar el inventario de los cuerpos de agua de la CABA y que, la información de los cuerpos de agua, se la provee la Dirección General Sistema Pluvial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Vale aclarar que la respuesta dada por la Agencia de Protección Ambiental, circunscribe la responsabilidad y competencia que tiene sobre la gestión ambiental del agua, en un mero otorgamiento de misiones y funciones y en tener como referencia la información suministrada por una repartición que tiene limitada la responsabilidad y competencia al funcionamiento del sistema pluvial que tiene un valor parcial ante la totalidad de las aguas de dominio público de la Ciudad¹⁴.

Por la falta de información y documentación del Inventario y/o Listado de la totalidad de las ubicaciones del agua de dominio público de la Ciudad, el Universo de auditoría se compone con las ubicaciones del agua de dominio público de la Ciudad donde la Agencia de Protección Ambiental efectúa los monitoreos de calidad del agua, de acuerdo a la información y documentación que puso a disposición la misma¹⁵.

¹⁴ **IF-2025-16118109-GCABA-DGCONTA** (Respuesta al punto 19 de Nota NO-2025-00006986-AGCBA-DGAHU): "(...) lo solicitado no se encuentra dentro de las misiones y funciones asignadas a esta Dirección conforme Resolución N° 344-GCABA-APRA/24 e Informe N° 2024-04236194-GCABA-APRA en donde se define el organigrama de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad y se establecen las competencias de las diversas reparticiones."

"(...) en tanto la información de los cuerpos de agua ha sido proveída por la Dirección General Sistema Pluvial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pudiéndose acceder a la misma a través del siguiente link: <https://buenosaires.gob.ar/infraestructura/rios-arroyos-y-cuencas>."

¹⁵ Ver 5.5.2.1. De la determinación de los sitios del presente informe.

A continuación, se detalla la composición del universo de auditoría:

A. Cuerpos de agua donde el ente auditado informó que realizó los monitoreos correspondientes, durante el período auditado, a saber:

A.1. Del Cuerpo de Agua: Río de la Plata

Se efectúan monitoreos periódicos con frecuencia estacional, para evaluar la calidad físico química y microbiológica del agua de la zona ribereña del Río de la Plata, a saber:

CUADRO 2. MONITOREOS RIO DE LA PLATA

COMUNA	UBICACION	PUNTO DE EXTRACCIÓN DE MUESTRA
1	Reserva Ecológica Costanera Sur	Coordenadas GPS: -34.605900, -58.344011
14	Club de Pesca	Coordenadas GPS: -34.560652, -58.398363
13	Abanico	Coordenadas GPS: -34.547455, -58.429571
13	Parque de los Niños	Coordenadas GPS: -34.528196, -58.453765

FUENTE: Elaboración propia.

A.2. De los Arroyos

Se realiza el monitoreo periódico, con frecuencia estacional, de la calidad físico química y bacteriológica del agua de los arroyos Maldonado, Medrano y Cildañez, a saber:

CUADRO 3. MONITOREOS ARROYOS

COMUNA	CUERPO DE AGUA	PUNTO DE EXTRACCIÓN DE MUESTRA
10	Arroyo Maldonado	Ingreso, coordenadas GPS: -34.634576, -58.529663
14		Desembocadura, coordenadas GPS: -34.568729, -58.420830
12	Arroyo Medrano	Ingreso, coordenadas GPS: -34.558488, -58.503429
13		Desembocadura, coordenadas GPS: -34.537103, -58.458516
9	Arroyo Cildañez	Ingreso, coordenadas GPS: -34.670757, -58.504407
8		Desembocadura, coordenadas GPS: -34.675416, -58.441243

FUENTE: Elaboración propia.

A.3. De Lagos y Lagunas

Se ejecutan los monitoreos con una frecuencia anual y estacional, para determinar la calidad físico química y microbiológica del agua de los lagos y lagunas en espacios verdes, a saber:

CUADRO 4. MONITOREOS LAGOS Y LAGUNAS

COMUNA	CUERPO DE AGUA	PUNTO DE EXTRACCIÓN DE MUESTRA
8	Lago Lugano	Frente a Embarcadero, coordenadas GPS: -34.679461, -58.447579
8	Lago Soldati	Frente a Sala de Bombas, coordenadas GPS: -34.661886, -58.459898

COMUNA	CUERPO DE AGUA	PUNTO DE EXTRACCIÓN DE MUESTRA
1	Laguna Los Coipos	Cabecera Sur, coordenadas GPS: -34.613529, -58.356862
14	Lago Victoria Ocampo	Sobre Puente, coordenadas GPS: -34.573487, -58.411614
14	Lago Planetario	Árbol Caído, coordenadas GPS: -34.569175, -58.410560
14	Lago Rosedal	Frente a Isla, coordenadas GPS: -34.570324, -58.418725
14	Lago Regatas	Frente a Golf Club, coordenadas GPS: -34.557442, -58.433364
6	Lago Centenario	Frente a Isla, coordenadas GPS: -34.606222, -58.435772
12	Lago Saavedra	Sobre Puente, coordenadas GPS: -34.567270, -58.507347

FUENTE: Elaboración propia.

B. Cuerpos de agua donde la Agencia de Protección Ambiental informó que realiza los monitoreos, con frecuencia anual, de acuerdo a la capacidad operativa (recursos físicos y humanos) que dispone, para el área de los arroyos, a saber:

B.1. De los Arroyos

CUADRO 5. MONITOREOS ARROYOS DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD OPERATIVA (RRHH Y FISICOS)

COMUNA	CUERPO DE AGUA	PUNTO DE EXTRACCIÓN DE MUESTRA
12	Arroyo Ugarteche	Desembocadura, coordenadas GPS: 34°34'08.7"S 58°24'00.5"W
12	Arroyo Vega	Desembocadura, coordenadas GPS: 34°32'23.9"S 58°26'26.2"W
13	Arroyo White	Desembocadura, coordenadas GPS: 34°32'14.5"S 58°26'54.9"W
9	Arroyo Ochoa	Desembocadura, coordenadas GPS: 34°39'31.0"S 58°24'40.2"W
3	Arroyo Perdriel	Desembocadura coordenadas GPS: 34°39'27.1"S 58°22'58.6"W

FUENTE: Elaboración propia.

A. Cuerpos de agua que la repartición auditada no informó como parte del conjunto de aguas de dominio público, que, también, deben ser monitoreadas, a saber:

- Arroyo Larrazabal
- Arroyo Erezcano
- Arroyo San Pedrito
- Arroyo Elía
- Arroyo Raggio
- Lago Darwin



Para estos cuerpos de agua se le requirió al ente auditado que informará los análisis y resultados de los monitoreos efectuados en los mismos y respondió que, para el caso de *“(...) los arroyos solicitados, se realiza el muestro de forma indirecta en virtud de su la proximidad con otro punto de toma de muestra de otro cuerpo de agua, o porque su desembocadura se encuentra en un cuerpo de agua mayor el cual es muestreado y analizado.”* Como ejemplo indica que *“(...) los arroyos Larrazabal, Erezcano y San Pedrito, poseen su desembocadura en el riachuelo posterior al punto de toma de muestras Puente La Noria, siendo el “Puente Alsina (ex puente Uriburu)” (coordenadas GPS: -34.659538, -58.416509), el siguiente sitio de muestreo más próximo. Dichos puntos de tomas de muestras corresponden al Programa de Monitoreo de la Calidad de Agua en la Cuenca Matanza Riachuelo ACUMAR (II).”*

Además, indicó que *“(...) en caso de ingresar algún requerimiento ante la Dirección General, ya sea por solicitudes externas o de otros organismos, se realizaría el muestreo pertinente en los cuerpos de agua mencionados.”*

Por lo tanto, queda verificado que en los cuerpos de agua antes indicados el ente auditado no tiene previsto, en la planificación de los muestreos, determinar sitios para el monitoreo de la calidad de agua, salvo en casos de emergencia por requerimientos externos o de otras dependencias del GCABA.

También, respondió que *“(...) En relación al Lago Darwin, ubicado dentro del espacio del Ecoparque Buenos Aires, el control y mantenimiento de dicho cuerpo de agua es ejecutado por la Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo (UPEEI).”*

Vale aclarar, también, que la Agencia de Protección Ambiental, como autoridad de aplicación de la Ley N° 3295 Gestión Ambiental del Agua, no informó ninguna de las ubicaciones de las aguas subterráneas de dominio público de la Ciudad, como por ejemplo, el Acuífero Pampeano.

Además, lo relevante de la inexistencia del Inventario y/o Universo de las ubicaciones de las aguas de dominio público de la Ciudad, por parte de la Agencia de Protección Ambiental, influye en el control de desempeño, atento que, toda estadísticas e indicadores relacionados con la gestión que la APRA elabore, serán representativas, tan solo, de los cuerpos de agua de dominio público que monitorea su calidad y es, asimismo, un factor condicionante para la determinación de la muestra de auditoría, por no alcanzar a la totalidad de las aguas de dominio público de la Ciudad.

En síntesis, de acuerdo a lo indicado anteriormente, la muestra de auditoría se seleccionará del siguiente universo y/o conjunto de cuerpos de aguas de dominio público de la Ciudad, a saber:



CUADRO 6. UNIVERSO DE AUDITORIA

DENOMINACION	Nº	CUERPO DE AGUA	Nº	SITIO TOMA DE MUESTRA DE AGUA	FRECUENCIA
RIOS	1	RÍO DE LA PLATA 	1	Reserva Ecológica Costanera Sur , coordenadas GPS: -34.605900, -58.344011 (Comuna 1).	Estacional (3 meses) En todas las geolocalizaciones Mayo/2024 Septiembre/2024 Noviembre/2024
			2	Club de Pesca , Coordenadas GPS: -34.560652, -58.398363 (Comuna 14).	
			3	Abanico , Coordenadas GPS: -34.547455, -58.429571 (Comuna 13).	
			4	Parque de los Niños , Coordenadas GPS: -34.528196, -58.453765 (Comuna 13).	
ARROYOS	2	MALDONADO	5	Ingreso : Coordenadas GPS: -34.634576, -58.529663 (Comuna 10).	Estacional (4 meses) En ambas geolocalizaciones
			6	Desembocadura Coordenadas GPS: -34.568729, -58.420830 (Comuna 14).	
	3	MEDRANO	7	Ingreso Coordenadas GPS: -34.558488, -58.503429 (Comuna 12).	Estacional (3 meses) En ambas geolocalizaciones
			8	Desembocadura Coordenadas GPS: -34.537103, -58.458516 (Comuna 13).	
	4	CILDAÑEZ	9	Ingreso Coordenadas GPS: -34.670757, -58.504407 (Comuna 9).	Estacional (4 meses) En ambas geolocalizaciones



DENOMINACION	Nº	CUERPO DE AGUA	Nº	SITIO TOMA DE MUESTRA DE AGUA	FRECUENCIA
ARROYOS			10	Desembocadura Coordenadas GPS: -34.675416, - 58.441243 (Comuna 8).	Febrero/2024 Abril/2024 Julio/2024 Octubre/2024
	5	UGARTECHE 	11	Desembocadura Coordenadas GPS: 34°34'08.7"S 58°24'00.5"W	Anual (1 mes) Octubre/2024
	6	VEGA	12	Desembocadura Coordenadas GPS: 34°32'23.9"S 58°26'26.2"W	Anual No se informan tomas de muestras
	7	WHITE	13	Desembocadura Coordenadas GPS: 34°32'14.5"S 58°26'54.9"W	Anual No se informan tomas de muestras
	8	OCHOA	14	Desembocadura Coordenadas GPS: 34°39'31.0"S 58°24'40.2"W	Anual (1 mes) Diciembre/2024
	9	PERDRIEL	15	Desembocadura Coordenadas GPS: 34°39'27.1"S 58°22'58.6"W	Anual (1 mes) Diciembre/2024
LAGOS Y LAGUNAS	10	LAGO LUGANO 	16	Frente a Embarcadero del Lago Regatas, Coordenadas GPS: -34.679461, - 58.447579 (Comuna 8).	Estacional (4 meses) Marzo/2024 Mayo/2024 Agosto/2024 Noviembre/2024
	11	LAGO SOLDATI	17	Frente a Sala de Bombas, Coordenadas GPS: -34.661886, - 58.459898 (Comuna 8).	Estacional (4 meses) Marzo/2024 Mayo/2024 Agosto/2024 Noviembre/2024
	12	LAGUNA LOS COIPOS	18	Cabecera Sur, Coordenadas GPS: -34.613529, - 58.356862 (Comuna 1).	Anual (1 mes) Septiembre/2024



DENOMINACION	Nº	CUERPO DE AGUA	Nº	SITIO TOMA DE MUESTRA DE AGUA	FRECUENCIA
LAGOS Y LAGUNAS	13	LAGO VICTORIA OCAMPO 	19	Sobre Puente, Coordenadas GPS: -34.573487, - 58.411614 (Comuna 14).	Anual (1 mes) Octubre/2024
	14	LAGO PLANETARIO 	20	Árbol Caído, Coordenadas GPS: -34.569175, - 58.410560 (Comuna 14).	Anual (1 mes) Septiembre/2024
	15	LAGO ROSEDAL 	21	Frente a Isla, Coordenadas GPS: -34.570324, - 58.418725 (Comuna 14).	Anual (1 mes) Septiembre/2024
	16	LAGO REGATAS 	22	Frente a Golf Club, Coordenadas GPS: -34.557442, - 58.433364 (Comuna 14).	Anual (1 mes) Septiembre/2024
	17	LAGO CENTENARIO	23	Frente a Isla, Coordenadas GPS: -34.606222, - 58.435772 (Comuna 6).	Anual (1 mes) Marzo/2024
	18	LAGO SAAVEDRA	24	Sobre Puente, Coordenadas GPS: - 34.567270, - 58.507347 (Comuna 12).	Anual (1 mes) Septiembre/2024

FUENTE: Elaboración propia.

Finalmente, el universo queda conformado por dieciocho (18) cuerpos de agua donde el ente auditado localiza veinticuatro (24) sitios de tomas de muestras de agua.

5.5.1. Determinación de la Muestra

La determinación de la muestra de auditoría se obtiene evaluando, en forma combinada, la geolocalización de los cuerpos de agua con los puntos de extracción de muestras, la cantidad de monitoreos realizados, la frecuencia con que se realizan dichos monitoreos y los recursos empleados para la obtención de los resultados¹⁶

CUADRO 7. MUESTRA DE AUDITORIA

DENOMINACION	Nº	CUERPO DE AGUA	Nº	SITIO TOMA DE MUESTRA DE AGUA	FRECUENCIA
RIOS	1	RÍO DE LA PLATA 	1	Reserva Ecológica Costanera Sur , coordenadas GPS: - 34.605900, - 58.344011 (Comuna 1).	Estacional (3 meses) En todas las geolocalizaciones Mayo/2024 Septiembre/2024 Noviembre/2024
			2	Club de Pesca , Coordenadas GPS: - 34.560652, - 58.398363 (Comuna 14).	
			3	Abanico , Coordenadas GPS: - 34.547455, - 58.429571 (Comuna 13).	
			4	Parque de los Niños , Coordenadas GPS: - 34.528196, - 58.453765 (Comuna 13).	
ARROYOS	2	CILDAÑEZ	5	Ingreso Coordenadas GPS: - 34.670757, - 58.504407 (Comuna 9).	Estacional (4 meses) En ambas geolocalizaciones

¹⁶ Ver 5.5.2.1. De la determinación de los sitios y 5.5.2.5. De la Aplicación del o los Métodos de Análisis físico-químico y Microbiológico del agua en el Laboratorio, del presente informe.

DENOMINACION	Nº	CUERPO DE AGUA	Nº	SITIO TOMA DE MUESTRA DE AGUA	FRECUENCIA
			6	Desembocadura Coordenadas GPS: - 34.675416, - 58.441243 (Comuna 8).	Febrero/2024 Abril/2024 Julio/2024 Octubre/2024
	3	UGARTECHE 	7	Desembocadura Coordenadas GPS: 34°34'08.7"S 58°24'00.5"W	Anual (1 mes) Octubre/2024
LAGOS Y LAGUNAS	4	LAGO LUGANO 	8	Frente a Embarcadero del Lago Regatas, Coordenadas GPS: - 34.679461, - 58.447579 (Comuna 8).	Estacional (4 meses) Marzo/2024 Mayo/2024 Agosto/2024 Noviembre/2024
LAGOS Y LAGUNAS	5	LAGO PLANETARIO 	9	Árbol Caído, Coordenadas GPS: - 34.569175, - 58.410560 (Comuna 14).	Anual (1 mes) Septiembre/2024
	6	PERDRIEL	10	Desembocadura Coordenadas GPS: 34°39'27.1"S 58°22'58.6"W	Anual (1 mes) Diciembre/2024

FUENTE: Elaboración Propia.

La muestra queda conformada por seis (6) cuerpos de agua que representan el 33,33% del total de los mismos y 10 (diez) sitios de tomas de muestras de agua que corresponden al 41,66% (cuarenta y uno con 66/100 por ciento) del total de los sitios de tomas de muestras que el ente auditado localiza en dichos cuerpos de agua.

5.6. De los procedimientos aplicados

5.6.1. Del desempeño del ente auditado

Considerando los objetivos de la auditoría de desempeño, los criterios del presente examen y la aplicación de las herramientas de relevamiento, se definió que, para establecer el grado de eficiencia y eficacia del ente es necesario y



suficiente conocer la Descripción del Programa Presupuestario, las Misiones y Funciones, Responsabilidades Primarias del ente auditado, los parámetros y/o indicadores de cantidad de personal y rendimiento que, para cada tarea, el ente auditado le haya asignado para cumplirla.

Además, es necesario y suficiente, conocer los recursos humanos, económicos, técnicos e infraestructura edilicia con los que cuenta el ente auditado, como así también, Estadísticas, Indicadores, Ratios, Tablero de Control de Gestión, Informes de gestión y toda otra documentación e información que permita evaluar el desempeño del ente auditado.

También, la normativa vigente¹⁷ establece que uno de los objetivos de los Sistemas de Gestión Pública es *“(...) Proveer la metodología e información necesaria para que las decisiones públicas se tomen siguiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia.(...)”*

Para proporcionar una base que permita mejorar la asignación de recursos y la administración de éstos por parte del ente, es necesario y suficiente conocer los Manuales de Procedimientos, Circuitos Administrativos, informes de gestión y evaluación del control interno.

Requerida la documentación e información antes indicada, referidos al análisis físico-químico y microbiológico de las aguas de dominio público de la CABA, la APRA no puso a disposición lo siguiente:

1. Parámetros y/o indicadores que se hayan elaborado y/o formulado para evaluar la gestión, la cantidad de personal necesaria y suficiente para efectuar las tareas con los rendimientos adoptados para realizar eficiente y eficazmente cada tarea.
2. Estadísticas.
3. Indicadores y/o Ratios.
4. Tablero de Control de Gestión que haya elaborado el ente auditado que abarquen varios períodos de gestión.
5. Metas estimadas y criterios para determinarlas.
6. Manuales de Procedimientos administrativos, Circuitos Administrativos, Informes de Gestión e Informes respecto a la evaluación del control interno.

¹⁷ Ley CABA N°70. TÍTULO II. DE LA GESTION PUBLICA. Art. 12: Los objetivos de los Sistemas de Gestión Pública son: a) Generar diagnósticos, memoria, programas y proyectos para la atención de aquellas cuestiones que sean de competencia de la Ciudad, según la propia Constitución y las leyes. b) Proveer la metodología e información necesaria para que las decisiones públicas se tomen siguiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia. c) Ofrecer información confiable sobre el cumplimiento de los objetivos planteados por las políticas públicas. d) Permitir la evaluación y la coordinación de los programas y de las acciones públicas. e) Iniciar y actualizar en forma permanente el Inventario de Programas de Acción de Gobierno y el Inventario de Proyectos de Inversión Pública. f) Formular anualmente el Programa General de Acción de Gobierno y el Plan de Inversiones Públicas.



Además, formalizar la documentación administrativa en un organismo público implica llevar a cabo una serie de pasos para garantizar que los documentos sean válidos, precisos y estén correctamente registrados. Esto asegura la transparencia, la legalidad y la eficiencia en la gestión pública.

En consecuencia, con el objeto de controlar el desempeño del ente auditado durante el Proceso para el Monitoreo de la Calidad del Agua indicado, anteriormente, como marco de referencia de auditoría, se le requirió documentación e información al respecto, a saber:

Que la Agencia de Protección Ambiental informe y ponga a disposición la normativa vigente y/o actos administrativos que fijen los análisis, métodos y parámetros de calidad admisible para evaluar la calidad del agua de dominio público de la Ciudad¹⁸, atento a la demora en la reglamentación de la ley 3295.

Además, las constancias, informes y/o registros de los criterios que aplica para la planificación y ejecución de los monitoreos; las constancias, y/o registros de ubicación de las tomas y/o sitios de muestras correspondientes y el listado de las determinaciones ambientales, referidas al agua, que se registraron durante el período 2024.

También, cuáles son los criterios, protocolos y/o metodologías aplicadas en la administración de la Base de datos y la manera de poder acceder a la misma.

Respecto a la ubicación geográfica de las aguas de dominio público de la Ciudad y, en particular, a la Cuenca Matanza-Riachuelo, sentenciada como “contaminada” en la Causa Mendoza¹⁹, en el año 2008, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN); se le solicitó al ente auditado que informara si el criterio para evaluar y medir la calidad del agua es el mismo, al momento de planificar el muestreo en Ríos, Arroyos, Lagos y Lagunas de la Ciudad, en

¹⁸ Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCABA/97 (texto ordenado por Ley N° 5.454) y ratificada por Resolución N° 41/LCABA/98. Artículo 2° - Competencia del órgano. La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieran expresamente autorizadas; la avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario o cuando el órgano inferior se halle investido de una especial competencia técnica. Artículo 3° - Los Ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo y los titulares de los órganos directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus inferiores jerárquico mediante órdenes, instrucciones, circulares y reglamento internos, a fin de asegurar celeridad, economía, sencillez y eficacia de los tramites, delegarles facultades; intervenirlos; y avocarse al conocimiento y decisión de un asunto a menos que una norma hubiere atribuido competencia exclusiva al inferior, todo ello sin perjuicio de entender eventualmente en la causa si se interpusieren los recursos que fueren pertinentes.

¹⁹ Autos: “Mendoza, Beatriz Silvia c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios” (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)



relación a la determinación de los Análisis, Métodos y Parámetros de Calidad Admisibles.

Respecto a los “INFORMES TECNICOS”²⁰ que se utilizan, en el ámbito técnico, para comunicar resultados de pruebas, inspecciones o estudios, se le requirió a la Agencia de Protección Ambiental que informara el Protocolo de Informe de Resultados, el procedimiento para la elaboración de los instrumentos que permiten el registro y archivo de los resultados de los análisis en la Base de Datos que, la misma, debe elaborar de acuerdo a la ley 3295 de gestión ambiental del agua y cuáles eran los instrumentos que aplicaba para dejar registradas las evaluaciones y evolución de los valores que se obtienen en esos mismos análisis.

Como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires integra y participa del Comité Hídrico Federal (COHIFE) se le solicitó al ente auditado, como autoridad de aplicación de la ley 3295, que informara los registros y/o constancias donde se muestre dicha participación.

Además, cómo aplica los Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina, de acuerdo a los fundamentos de los inc. 45) y 46) del Acuerdo Federal del Agua - Consejo Hídrico Federal, de fecha 08 de agosto de 2003.

5.6.1.1. De la determinación de las metas

La eficacia se evalúa por el cumplimiento de las metas. Las mismas, deben estar en relación con los objetivos del programa presupuestario y, de acuerdo, a los datos y antecedentes que disponga el ente auditado.

Entonces, en el caso que nos ocupa, es necesario y suficiente conocer los criterios que adopta el ente auditado para fijar las metas del programa presupuestario, además, debe tener en cuenta, en dicha formulación y determinación de las mismas, el universo y/o totalidad de las ubicaciones y los cuerpos de las aguas de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tal como se indicó anteriormente, la Agencia de Protección Ambiental no tiene conocimiento del inventario y/o universo y/o la totalidad de las ubicaciones y los cuerpos de las aguas de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En consecuencia, la inexistencia del inventario de la totalidad de las aguas de dominio público en el territorio de la CABA dificulta la determinación de las metas

²⁰ Por definición, el informe técnico es un documento formal que deja registrado, de manera detallada, los resultados, procesos o progreso de una investigación o estudio técnico o científico. Su objetivo principal es comunicar hallazgos, procedimientos y conclusiones de manera clara y estructurada, a menudo incluyendo recomendaciones y análisis.

del programa presupuestario objeto de examen, atento a la escasez de datos e información incompleta, que no están de acuerdo con la realidad imperante.

Vale aclarar que, a la falta de información sobre las metas del programa presupuestario, la APRA, tampoco, indicó dónde se pueden encontrar las mismas en la documentación que, en conjunto, conforma el Presupuesto del GCABA para el período auditado (Año 2024), atento que, a continuación del cuadro presupuestario que se registra luego de la Descripción del Programa, las metas no se encuentran formuladas.

Por lo tanto, las metas no están formuladas y, en caso que la Agencia Ambiental las hubiese determinado, esto no se realizó en base a información fundamental que garanticen la aplicación de buenas prácticas para la gestión eficaz y eficiente en el análisis fisicoquímico y microbiológico del agua.

5.6.1.2. De la Capacidad Operativa para la extracción de muestras

La cantidad y la manera en que se asignan los recursos humanos y físicos se encuentra en relación directa, con los objetivos de desempeño en términos de eficiencia y eficacia.

La Agencia de Protección Ambiental puso a disposición información respecto a los recursos humanos que, durante el período auditado, estuvieron asignados al proceso de monitoreo de la calidad del agua, tanto para las tareas de campo, administrativas como las de Laboratorio.

No obstante, cuando informó sobre los sitios de monitoreo y métodos de análisis, indicó que la planificación de la extracción de muestras en los períodos anuales y/o estacionales dependía de la cantidad de recursos humanos y físicos que disponía para que ejecuten dichas tareas²¹.

Esta afirmación determina que, la cantidad de recursos humanos no son los necesarios y suficientes como para obtener un desempeño eficaz y eficiente del proceso de monitoreo de la calidad del agua.

²¹ 5.4.3. Universo de Auditoría

B.1. De los Arroyos:

CUADRO 5. MONITOREOS ARROYOS DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD OPERATIVA (RRHH Y FISICOS)

COMUNA	CUERPO DE AGUA	PUNTO DE EXTRACCIÓN DE MUESTRA
12	Arroyo Ugarteche	Desembocadura, coordenadas GPS: 34°34'08.7"S 58°24'00.5"W
12	Arroyo Vega	Desembocadura, coordenadas GPS: 34°32'23.9"S 58°26'26.2"W
13	Arroyo White	Desembocadura, coordenadas GPS: 34°32'14.5"S 58°26'54.9"W
9	Arroyo Ochoa	Desembocadura, coordenadas GPS: 34°39'31.0"S 58°24'40.2"W
3	Arroyo Perdriel	Desembocadura coordenadas GPS: 34°39'27.1"S 58°22'58.6"W

FUENTE: Elaboración propia.



5.6.2. Del Proceso para el monitoreo de la Calidad del Agua

Con carácter de marco de referencia se detalló, anteriormente, el proceso para el Monitoreo de la Calidad del Agua que, como también se indicó, de verificarse la realización del mismo, tanto en términos de cantidad y calidad, el desempeño de la Agencia de Protección Ambiental podría evaluarse con una eficiencia y eficacia razonable.

En consecuencia, se procedió a relevar, analizar y evaluar la documentación e información que puso a disposición el ente auditado, de acuerdo a los requerimientos efectuados por el equipo de auditoría y se realizó el cruce con el modelo del proceso elaborado, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos del Capítulo II – PRESERVACION DEL RECURSO de la ley N° 3295, con el objeto de controlar si existen desvíos que permitan verificar y determinar los hallazgos del presente examen de auditoría.

Vale indicar el detalle del modelo del Proceso para el Monitoreo de la Calidad de Agua mostrado anteriormente (ver 5.2. Del Marco de referencia de auditoría):

PROCESO PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA

1. Determinación de los sitios.
2. Extracción de Muestras en sitio preestablecido.
3. Transporte de las muestras al Laboratorio
4. Entrega de las muestras en el Laboratorio
5. Aplicación del o los Métodos de Análisis físico-químico y Microbiológico del agua en el Laboratorio
6. Informes y/o Registros y/o Constancias de los resultados de los análisis realizados.
7. Registros en la Base de Datos.
8. Evaluación de los resultados de los análisis realizados.
9. Protocolos y Acciones que se realiza en el caso que los valores estándares de los parámetros y analitos se encuentren superados por los valores que resultan del análisis efectuado

5.6.2.1. De la determinación de los sitios.

La normativa vigente establece, tal como se indicó anteriormente, que los sitios de monitoreo donde la Agencia de Protección Ambiental, como autoridad de aplicación de la ley 3295, debe tener como prioridad para efectuar la evaluación de los cuerpos de agua son:



- a) Las zonas de influencia de la toma de agua que abastecen a las plantas potabilizadoras;
- b) En la desembocadura de los arroyos, y en las cercanías al nacimiento o ingreso de los mismos a la Ciudad;
- c) En la Zona Portuaria;
- d) En distintos puntos del curso y desembocadura del Riachuelo; en los lagos,
- e) En los demás lugares que la Autoridad de Aplicación (APRA) considere críticos.

La Agencia de Protección Ambiental informó lo siguiente²²:

Se efectúa el monitoreo de la calidad físico-química y microbiológica del Agua del Riachuelo, con frecuencia Mensual, en tres sitios ubicados en el Riachuelo:

- Puente La Noria, coordenadas GPS: 34.705115, 58.461049,
- Puente Uriburu, coordenadas GPS: 34.659538, 58.416509,
- Desembocadura Riachuelo (Destacamento Prefectura La Boca), coordenadas GPS: 34.637968, 58.356041.

Con la finalidad de evaluar la calidad físico-química y bacteriológica del agua del Riachuelo en el marco de los términos del Dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el saneamiento integral de la Cuenca Matanza Riachuelo.

También, se efectúan monitoreos periódicos con frecuencia estacional, para evaluar la calidad físico química y microbiológica del agua de la zona ribereña del Río de la Plata, dando cumplimiento a los términos de la Ley N° 3.295 de la Ciudad de Buenos Aires.

Sitios de toma de muestra:

- Reserva Ecológica Costanera Sur, coordenadas GPS: -34.605900, -58.344011 (comuna 1).
- Club de Pesca, coordenadas GPS: -34.560652, -58.398363 (comuna 14).
- Abanico, coordenadas GPS: -34.547455, -58.429571 (comuna 13).
- Parque de los Niños, coordenadas GPS: -34.528196, -58.453765 (comuna 13).

Para el caso de los Arroyos, se realiza el monitoreo periódicos con frecuencia estacional, de la calidad físico química y bacteriológica del agua en el Maldonado, Medrano y Cildañez y, con frecuencia anual, del Ugarteche, Vega, White, Ochoa y Perdriel.

Los Sitios de toma de muestra son:

²² DOCUMENTO G026 "Programa de la GODAyL" V.08.



- Ingreso Maldonado, coordenadas GPS: -34.634576, -58.529663 (comuna 10).
- Desembocadura Maldonado, coordenadas GPS: -34.568729, -58.420830 (comuna 14).
- Ingreso Medrano, coordenadas GPS: -34.558488, -58.503429 (comuna 12).
- Desembocadura Medrano, coordenadas GPS: -34.537103, -58.458516 (comuna 13).
- Ingreso Cildañez, coordenadas GPS: -34.670757, -58.504407 (comuna 9).
- Desembocadura Cildañez, coordenadas GPS: -34.675416, -58.441243 (comuna 8).
- Desembocadura Ugarteche, coordenadas GPS: 34°34'08.7"S 58°24'00.5"W
- Desembocadura Vega, coordenadas GPS: 34°32'23.9"S 58°26'26.2"W
- Desembocadura White, coordenadas GPS: 34°32'14.5"S 58°26'54.9"W
- Desembocadura Ochoa, coordenadas GPS: 34°39'31.0"S 58°24'40.2"W
- Desembocadura Perdriel, coordenadas GPS: 34°39'27.1"S 58°22'58.6"W

Además, efectúa monitoreos periódicos con frecuencia estacional, para determinar la calidad físico química y microbiológica del agua de los lagos y lagunas en espacios verdes:

Sitios de toma de muestras:

- Lago Lugano – Frente a Embarcadero, coordenadas GPS: -34.679461, -58.447579 (comuna 8).
- Lago Soldati – Frente a Sala de Bombas, coordenadas GPS: -34.661886, -58.459898 (comuna 8).

En los siguientes lagos y lagunas se ejecutan los monitoreos con una frecuencia anual, para determinar la calidad físico química y microbiológica del agua, también, de los lagos y lagunas en espacios verdes:.

- Laguna Los Coipos - Cabecera Sur, coordenadas GPS: -34.613529, -58.356862 (comuna 1).
- Lago Victoria Ocampo – Sobre Puente, coordenadas GPS: -34.573487, -58.411614 (comuna 14).
- Lago Planetario – Árbol Caído, coordenadas GPS: -34.569175, -58.410560 (comuna 14).



- Lago Rosedal – Frente a Isla, coordenadas GPS: -34.570324, -58.418725 (comuna 14).
- Lago Regatas – Frente a Golf Club, coordenadas GPS: -34.557442, -58.433364 (comuna 14).
- Lago Centenario – Frente a Isla, coordenadas GPS: -34.606222, -58.435772 (comuna 6).
- Lago Saavedra – Sobre Puente, coordenadas GPS: -34.567270, -58.507347 (comuna 12).

También, la APRA informó que, para establecer nivel de calidad físico química y bacteriológica de aguas acorde a problemáticas específicas por denuncias, ej.: agua de bebida, agua de pozo, escurrimientos, etc. las determinaciones y frecuencia son según la demanda.

Consultada sobre los criterios aplicados, al momento de determinar los sitios para el monitoreo, la misma respondió lo siguiente:

Los sitios de muestreo son seleccionados según la representatividad del sitio en función del tipo de cuerpo de agua.

En ese sentido, en los casos de los ríos y arroyos interjurisdiccionales se monitorea el ingreso a la CABA y la desembocadura del cuerpo de agua, para tener información de la contaminación con la que ingresa a la Ciudad y su evolución en su trayecto en la misma.

El Río de la Plata se monitorea en los extremos que son: el Parque de los Niños que limita al norte con Vicente López y la reserva ecológica que limita al sur con el partido de Avellaneda. Los puntos intermedios del Río de la Plata fueron seleccionados equidistantes entre sí, a excepción de la distancia que hay entre el extremo sur y el punto contiguo (Club de Pescadores) dicha distancia es mayor, esto se debe a que no es posible acceder con facilidad a un punto más equidistante debido a la morfología del terreno y al emplazamiento de la zona portuaria. Los puntos de muestreo para dicho cuerpo de agua tienen como finalidad el permitir la evolución de su trayecto.

En el caso de los Lagos y Lagunas se seleccionó un punto central, considerando los puntos de ingreso de pluviales, esta información fue proveída oportunamente por la Dirección de Pluviales, quienes nos acompañaron al inicio de los monitoreos y nos asesoraron en territorio de las características particulares de cada cuerpo de agua, sugiriendo punto de toma de muestra más relevante. Asimismo, se tuvo en cuenta la forma del lago, el de acceso al sitio. En estos casos se muestrea siempre el mismo sitio para que pueda analizar la evolución de los mismos.

Y consultada sobre los criterios que adopta para la determinación de las frecuencias de monitoreo “Anual” y/o “Estacional”, la Agencia Ambiental informó que “(...) La utilización de una u otra frecuencia es en función de considerar el estado de cada cuerpo de agua.(...)” “(...) Los arroyos interjurisdiccionales, como también, los Lagos Soldati y Lugano y el Río de la Plata se monitorean con



una frecuencia estacional²³ con el objetivo de detectar variaciones naturales. Asimismo, el resto de los lagos y arroyos se monitorean una vez al año para controlar su estado y evolución de los mismos.”

En la documentación que puso a disposición el ente auditado (G026 “Programa de la GODAyL), además de los sitios de monitoreo, se encuentran los parámetros y analitos que se determinan en cada uno de los respectivos análisis de calidad de agua.

5.6.2.2 y.3. De la extracción de las muestras y del Transporte de las muestras al Laboratorio

El ente auditado puso a disposición el “DOCUMENTO T110”, denominado “MUESTREO” donde se indica que la extracción de muestras que serán procesadas en el laboratorio, tiene como base técnica, *la metodología del SM 1060 – Extracción y Conservación de Muestras.*

Que el método es aplicable a la toma de muestras de los diferentes programas de la Gerencia Operativa Determinaciones Ambientales y Laboratorio (GODAyL), dependiente de la Dirección General Control Ambiental (DGCONTA), como:

- Calidad de Agua del Río de la Plata,
- Control de la calidad de efluentes líquidos,
- Calidad de Agua de la Cuenca Matanza Riachuelo,
- Calidad de Agua de Arroyos,
- Calidad de Agua de Lagos y Lagunas de la Ciudad,
- Calidad de agua de Juegos Acuáticos y Calidad de agua de Natatorios.

De acuerdo a los fundamentos del método, el ente auditado indica que: *“El objetivo del muestreo es recoger una porción de material de un volumen lo suficientemente pequeño como para que pueda transportarse cómodamente y lo suficientemente grande como para que pueda utilizarse con fines analíticos, y que al mismo tiempo represente con exactitud el material muestreado. Este objetivo implica que las porciones relativas o las concentraciones de todos los componentes pertinentes serán las mismas en las muestras que en el material que se está muestreando, y que la muestra se manipulará de forma que no se produzcan cambios significativos en la composición antes de realizar los ensayos.*

²³ **FRECUENCIA ESTACIONAL:** *La frecuencia estacional tiene como objetivo evaluar fluctuaciones significativas en sus características físico químicas y biológicas debido a factores climáticos, hidrológicos y biológicos asociados a las estaciones del año, ej.: • Detectar variaciones naturales (ej. temperatura, nutrientes). • Identificar riesgos microbiológicos asociados a climas extremos. • Cumplir con marcos legales que exigen evaluaciones representativas. (Del ente auditado).*



Las muestras se entregan al laboratorio para determinaciones específicas, siendo el muestreador el responsable de recoger una muestra válida y representativa.”

5.6.2.4. De la Entrega y Custodia de las Muestras en el Laboratorio

Para el caso de la manipulación de las muestras recibidas en el laboratorio, la Agencia de Protección Ambiental puso a disposición el DOCUMENTO T046 que lo denominó “MANIPULACION DE MUESTRAS”.

Este documento se elaboró con el objetivo de “(...) *Establecer una metodología para la recepción, la identificación, el manipuleo, la protección, el almacenamiento y la conservación o la disposición final de las muestras.*”

Y la finalidad es “(...) *asegurar la preservación e integridad de las mismas previniendo su posible contaminación o deterioro.*”

En el documento, antes indicado, se dispone como debe ser el formato, etiquetado y codificación de la muestra, a saber, N° de Muestra: *La numeración de las muestras consta de cinco códigos que proporcionan al analista la información necesaria para manipular cada muestra.*

En el mismo documento se muestra, a modo de ejemplo, una etiqueta con una codificación:

	Laboratorio DGCONTA APrA	002/17-E-Q
Fecha: 03/01/2017		Sitio Extracción: Cámara de Toma de Muestras “CTM”
Observaciones: -		

*“La información que se desprende de la etiqueta es que: La muestra fue extraída de una cámara de toma de muestras el día 03 de enero de 2017, es la muestra **002** del año **2017**, el programa es **Calidad Efluentes Líquidos Industriales** y fue derivado al sector **Físico-Química** para su manipulación y procesamiento.”*

5.6.2.5. De la Aplicación del o los Métodos de Análisis físico-químico y Microbiológico del agua en el Laboratorio

Dentro de las acciones que debe gestionar la Agencia de Protección Ambiental (APRA), respecto al control de la calidad del agua de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra la implementación de monitoreos que permitan evaluar, en forma sistemática, los caudales y la calidad de los ríos y arroyos que atraviesan o circundan la Ciudad de Buenos Aires, y de sus lagos, mediante análisis físicos, químicos y biológicos y otros métodos apropiados, que aseguren una cobertura adecuada y lo más amplia posible, de parámetros de calidad.

La normativa objeto de auditoría dispone que, en la reglamentación de la ley, se determinen o fijen los análisis y/o métodos que implementará la APRA en los monitoreos antes mencionados.

Se verifica que existen demoras en la reglamentación de la ley, en consecuencia, la competencia y responsabilidad para fijar dicha reglamentación queda en la órbita de la máxima autoridad de la APRA como autoridad de aplicación de la normativa vigente.

Por ello, se requirió al ente auditado que ponga a disposición los métodos, tipos de análisis que aplica para controlar la calidad del agua de dominio público de la Ciudad, los actos administrativos que aprueban a los mismos, el listado de las determinaciones ambientales, referidas al agua, que se registraron durante el año 2024 y la documentación que registre los resultados de dichas determinaciones ambientales.

La Agencia Ambiental informo que, en el DOCUMENTO G026 “Programas de la GODAyL” Versión 8, de fecha 05 de diciembre del año 2024 se establecen los Programas de monitoreo que lleva a cabo la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio (GODAyL), donde se detallan, la frecuencia de monitoreo, los sitios de toma de muestras y los analitos a medir en el Río de la Plata, Arroyos, Lagos y Lagunas de la Ciudad.

También, informó sobre los métodos aplicados y las fuentes de los valores referenciales y/o admisibles, a saber:

MÉTODOS APLICADOS

1. SM: Standard Methods for the Examinations of Water and Wastewater, APHA
2. EPA: United States Environmental Protection Agency



VALORES REFERENCIALES PARA USO RECREATIVO

1. Australian and New Zealand Guidelines for Fresh and Marine Water Quality, Volumen 1. The Guidelines, chapter 5, october 2000. National Water Quality Management Strategy, Paper N° 4. Australian and New Zealand Environment and Conservation Council. Agriculture and Resource Management Council of Australia and New Zealand.
2. Guía Conama para el Establecimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para Aguas Continentales Superficiales y Marinas. Gobierno de Chile, Comisión Nacional del Medio Ambiente, diciembre de 2004.
3. Resoluciones de Conama, 1984-2012. Edición Especial, Ministerio de Medio Ambiente, Brasilia 2012. Calidad de agua, Resolución N° 274 del 29/11/2000, págs. (371-385).
4. Resolución N° 283/2019 y Resolución 46-E/2017, Anexo III características y valores de parámetros asociados a los usos. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable- ACUMAR - República Argentina.
5. Valor referencial para Ambiente de agua dulce para recreación humana con contacto directo de uso infrecuente: Nivel Guía Nacional de Calidad de Agua Ambiente, de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación Argentina. Diciembre 2003.

Se consultó, también, respecto a los criterios que la APRA aplicaba para la adopción de los métodos y valores de referencia para la medición en los distintos cuerpos de agua que se encuentran en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El ente auditado respondió que, *“(...) El criterio para evaluar y medir la calidad del agua en Ríos, Arroyos, Lagos y Lagunas de la Ciudad respecto a la determinación de los Análisis, métodos y Parámetros de Calidad Admisibles estudiados es el mismo para todos los cuerpos de agua.”*

Además, puso a disposición el listado de determinaciones ambientales referidas al agua con los resultados de los análisis y métodos aplicados a cada una de las muestras obtenidas en los sitios de monitoreo definidos en los cuerpos de agua que conforma el universo de auditoría antes detallado.

De lo requerido, la Agencia de Protección Ambiental no informó los actos administrativos que aprobaran formalmente la adopción, por parte de la misma, del DOCUMENTO G-026, con los análisis y métodos indicados anteriormente.

Se procedió a efectuar el relevamiento, análisis y evaluación de la documentación e información que puso a disposición el ente auditado, cruzando los valores resultantes de la aplicación de los métodos de análisis indicados, en



los cuerpos de agua determinados en la muestra, con los valores referenciales y/o admisibles, también, obtenidos de los documentos que puso a disposición el ente auditado.

El cuadro siguiente muestra el resultado de los procedimientos antes descriptos, indicando aquellos analitos cuyos valores superaron a los parámetros de referencia y/o admisibles en los cuerpos de agua que conforman la muestra, además, la cantidad de meses en que fueron superados esos valores, de acuerdo a la frecuencia adoptada para el monitoreo:

CUADRO 8 – RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

Nº	ANALITOS DETERMINACION /PARAMETROS	UNIDAD	USO II con contacto directo	USO III sin contacto directo	1 - Río de la Plata Frecuencia Estacional Fechas de toma: mayo, septiembre y noviembre 2024				2 - Lago Lugano Frecuencia Estacional Fechas de toma: Marzo, mayo, agosto y noviembre 2024	3 - Arroyo Cildañez Frecuencia Estacional Fecha de toma: febrero, abril, julio y octubre 2024	4 - Arroyo Ugarteche Frecuencia Anual	5 - Lago Planetario Frecuencia Anual	6 - Arroyo Perdriel Frecuencia Anual
					1.1 - Parque de los Niños	1.2 - Abanico	1.3 - Club de Pescadores	1.4 - Reserva Ecológica Costaner a Sur					
1	Aspecto in situ	--	--	--									
2	Oxígeno in situ	mg/l	>5	>4									
3	Turbidez in situ	NTU	100	100					Excede en 1 mes de 4 meses en uso II y III (noviembre)				
4	pH a 25 °C in situ	upH	6,5-9	6,5-9					Excede en 1 mes de 4 meses en uso II y III (marzo)				
5	Temperatura in situ	°C	<35	<35									
6	Conductividad a 25°C in situ	µS/cm	<1500	<2250								Excede uso II y III	
7	Sólidos Disueltos Totales in situ**	mg/l	1000	1500								Excede uso II y III	
8	Salinidad in situ	‰	--	--									

CUADRO 8 – RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

N°	ANALITOS DETERMINACION /PARAMETROS	UNIDAD	USO II con contacto directo	USO III sin contacto directo	1 - Río de la Plata Frecuencia Estacional Fechas de toma: mayo, septiembre y noviembre 2024				2 - Lago Lugano Frecuencia Estacional Fechas de toma: Marzo, mayo, agosto y noviembre 2024	3 - Arroyo Cildañez Frecuencia Estacional Fecha de toma: febrero, abril, julio y octubre 2024	4 - Arroyo Ugarteche Frecuencia Anual	5 - Lago Planetario Frecuencia Anual	6 - Arroyo Perdriel Frecuencia Anual
					1.1 - Parque de los Niños	1.2 - Abanico	1.3 - Club de Pescadores	1.4 - Reserva Ecológica Costanera Sur					
9	Nitritos	mg N- NO2-/l	1,0	1,0	Excede en 1 mes de 3 en uso II y III (noviembre)					Excede en los 4 meses en uso II y III (Febrero, abril y julio desembocadura; octubre ingreso)	Excede uso II y III		
10	Nitrógeno Amoniacal	mg NH4+/l	1,5	2,5	Excede en 2 meses de 3 en uso II y III (mayo y septiembre)		Excede en 2 meses de 3 en Uso II y III (Mayo septiembre)		Excede en 2 meses de 4 en uso II y III (mayo y agosto)	Excede en los 4 meses en uso II y III (Febrero, abril y julio octubre desembocadura; ingreso octubre)	Excede uso II y III		
11	Nitratos	mg NO3- /l	<44	<44									
12	Sólidos Totales (103- 105)°C	mg/l	--	--									
13	Sólidos Fijos	mg/l	--	--									
14	Sólidos volátiles	mg/l	--	--									

CUADRO 8 – RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

N°	ANALITOS DETERMINACION /PARAMETROS	UNIDAD	USO II con contacto directo	USO III sin contacto directo	1 - Río de la Plata Frecuencia Estacional Fechas de toma: mayo, septiembre y noviembre 2024				2 - Lago Lugano Frecuencia Estacional Fechas de toma: Marzo, mayo, agosto y noviembre 2024	3 - Arroyo Cildañez Frecuencia Estacional Fecha de toma: febrero, abril, julio y octubre 2024	4 - Arroyo Ugarteche Frecuencia Anual	5 - Lago Planetario Frecuencia Anual	6 - Arroyo Perdriel Frecuencia Anual
					1.1 - Parque de los Niños	1.2 - Abanico	1.3 - Club de Pescadores	1.4 - Reserva Ecológica Costanera Sur					
15	Sólidos Sedimentables 1 hs	mg/l	--	--									
16	Sólidos Suspendidos	mg/l	50	80			Excede en 1 mes de 3 en Uso II (noviembre)			Excede en un mes de 4 en uso II y III (Febrero ingreso)		Excede uso II y III	
17	Dureza	mg/l CaCO3	--	--									
18	Alcalinidad Total	mg/l CaCO3	--	--									
19	Cloruros	mg/l	400	--									
20	Sulfatos	mg/l	500	1000									
21	DQO	mg O2/l		--									cc
22	DBO5	mg O2/l	<10	<15					Excede en 2 meses de 4 en Uso II y III (agosto y noviembre)	Excede en 3 meses de 4 en Uso II y III (Febrero ingreso y desembocadura,	Excede uso II y III		Excede uso II y III

CUADRO 8 – RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

N°	ANALITOS DETERMINACION /PARAMETROS	UNIDAD	USO II con contacto directo	USO III sin contacto directo	1 - Río de la Plata Frecuencia Estacional Fechas de toma: mayo, septiembre y noviembre 2024				2 - Lago Lugano Frecuencia Estacional Fechas de toma: Marzo, mayo, agosto y noviembre 2024	3 - Arroyo Cildañez Frecuencia Estacional Fecha de toma: febrero, abril, julio y octubre 2024	4 - Arroyo Ugarteche Frecuencia Anual	5 - Lago Planenario Frecuencia Anual	6 - Arroyo Perdriel Frecuencia Anual
					1.1 - Parque de los Niños	1.2 - Abanico	1.3 - Club de Pescadores	1.4 - Reserva Ecológica Costanera Sur					
										abril y octubre desembocadura)			
23	Detergentes ***	mg/l	<0,5	<5									
24	Sustancias Fenólicas	pg/l	<50	<100	Uso II y III								
25	Aluminio	mg/l	0,1	0,2	Excede en los 3 meses Uso II y III (Mayo septiembre y noviembre)	Excede en los 3 meses Uso II y III (Mayo septiembre y noviembre)	Excede en los 3 meses Uso II y III (Mayo septiembre y noviembre)	Excede en los 3 meses Uso II y III (Mayo septiembre y noviembre)	Excede en 2 meses de 4 en Uso II y III (Marzo y mayo)	Excede en los 4 meses en Uso II y III (Febrero, abril, julio y octubre ingreso y desembocadura)	Excede uso II	Excede uso II y III	Excede uso II y III
26	Arsénico total	pg/l	10	50					Excede en 3 meses de 4 en Uso II (Marzo, mayo y noviembre)				
27	Berilio	mg/l	--	--									

CUADRO 8 – RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

N°	ANALITOS DETERMINACION /PARAMETROS	UNIDAD	USO II con contacto directo	USO III sin contacto directo	1 - Río de la Plata Frecuencia Estacional Fechas de toma: mayo, septiembre y noviembre 2024				2 - Lago Lugano Frecuencia Estacional Fechas de toma: Marzo, mayo, agosto y noviembre 2024	3 - Arroyo Cildañez Frecuencia Estacional Fecha de toma: febrero, abril, julio y octubre 2024	4 - Arroyo Ugarteche Frecuencia Anual	5 - Lago Planetario Frecuencia Anual	6 - Arroyo Perdriel Frecuencia Anual
					1.1 - Parque de los Niños	1.2 - Abanico	1.3 - Club de Pescadores	1.4 - Reserva Ecológica Costanera Sur					
28	Boro	mg/l	0,75	0,75								Excede uso II y III	
29	Cadmio total	pg/l	5	3									
30	Cobalto total	mg/l	0,05	0,2									
31	Cobre total	mg/l	0,2	1									
32	Cromo total	mg/l	0,05	0,1									
33	Fósforo Total	pg/l	<1000	<5000		Excede en 1 mes de 3 en Uso II (noviembre)				Excede en 1 mes de 4 en Uso II (Octubre ingreso)			
34	Estroncio	mg/l	--	--									
35	Hierro total	mg/l	0,3	5	Excede en los 3 meses en Uso II (Mayo septiembre y noviembre)	Excede en los 3 meses en Uso II (Mayo septiembre y noviembre)	Excede en los 3 meses en Uso II (Mayo septiembre y noviembre)		Excede en 2 meses de 4 en Uso II (Marzo y Mayo)	Excede en 2 meses de 4 en Uso II (Abril desembocadura, octubre ingreso)	Excede uso II		

CUADRO 8 – RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

Nº	ANALITOS DETERMINACION /PARAMETROS	UNIDAD	USO II con contacto directo	USO III sin contacto directo	1 - Rio de la Plata Frecuencia Estacional Fechas de toma: mayo, septiembre y noviembre 2024				2 - Lago Lugano Frecuencia Estacional Fechas de toma: Marzo, mayo, agosto y noviembre 2024	3 - Arroyo Cildañez Frecuencia Estacional Fecha de toma: febrero, abril, julio y octubre 2024	4 - Arroyo Ugarteche Frecuencia Anual	5 - Lago Planetario Frecuencia Anual	6 - Arroyo Perdriel Frecuencia Anual	
					1.1 - Parque de los Niños	1.2 - Abanico	1.3 - Club de Pescadores	1.4 - Reserva Ecológica Costaner a Sur						
					noviembr e)	noviemb re)								
36	Manganeso total	mg/l	0,1	0,5										
37	Mercurio total	pg/l	1	2										
38	Níquel total	mg/l	0,2	0,2										
39	Plata total	mg/l	0,01	0,05										
40	Plomo total	pg/l	10	50										Excede uso II
41	Talio	mg/l	--	--										
42	Vanadio	mg/l	0,1	0,1										
43	Zinc total	mg/l	1	5										
44	Hidrocarburos	mg/l	--	1										
45	Aceites y grasas	mg/l	5	10										

CUADRO 8 – RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

Nº	ANALITOS DETERMINACION /PARAMETROS	UNIDAD	USO II con contacto directo	USO III sin contacto directo	1 - Rio de la Plata Frecuencia Estacional Fechas de toma: mayo, septiembre y noviembre 2024				2 - Lago Lugano Frecuencia Estacional Fechas de toma: Marzo, mayo, agosto y noviembre 2024	3 - Arroyo Cildañez Frecuencia Estacional Fecha de toma: febrero, abril, julio y octubre 2024	4 - Arroyo Ugarteche Frecuencia Anual	5 - Lago Planetario Frecuencia Anual	6 - Arroyo Perdriel Frecuencia Anual
					1.1 - Parque de los Niños	1.2 - Abanico	1.3 - Club de Pescadores	1.4 - Reserva Ecológica Costaner a Sur					
46	Benceno	pg/l	--	--									
47	Tolueno	pg/l	300	300									
48	Etil-benceno	pg/l	90	--									
49	Xileno	pg/l	300	--									
50	Bacterias aerobias mesófilas	UFC/ mL	--	--									
51	Coliformes totales	UFC/ 100 mL	--	--									

CUADRO 8 – RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

N°	ANALITOS DETERMINACION /PARAMETROS	UNIDAD	USO II con contacto directo	USO III sin contacto directo	1 - Rio de la Plata Frecuencia Estacional Fechas de toma: mayo, septiembre y noviembre 2024				2 - Lago Lugano Frecuencia Estacional Fechas de toma: Marzo, mayo, agosto y noviembre 2024	3 - Arroyo Cildañez Frecuencia Estacional Fecha de toma: febrero, abril, julio y octubre 2024	4 - Arroyo Ugarteche Frecuencia Anual	5 - Lago Planetario Frecuencia Anual	6 - Arroyo Perdriel Frecuencia Anual
					1.1 - Parque de los Niños	1.2 - Abanico	1.3 - Club de Pescadores	1.4 - Reserva Ecológica Costanera Sur					
52	Coliformes Fecales	UFC/ 100 mL	--	<1000 <4000	Excede en los 3 meses en Uso III (Mayo septiembre y noviembre)	Excede en los 3 meses en Uso III (Mayo septiembre y noviembre)	Excede en los 3 meses en Uso III (Mayo septiembre y noviembre)	Excede en los 3 meses en Uso III (Mayo septiembre y noviembre)	Excede en 1 mes de 4 en Uso III (Mayo)	Excede en los 4 meses en Uso III (Febrero abril ingreso y octubre desembocadura, julio desembocadura)	Excede uso III		Excede uso III
53	Escherichia coli	UFC/ 100 mL	<573	--	Excede en los 3 meses en Uso II (Mayo septiembre y noviembre)	Excede en los 3 meses en Uso II (Mayo septiembre y noviembre)	Excede en los 3 meses en Uso II (Mayo septiembre y noviembre)	Excede en 1 mes de 3 en Uso II (Mayo)	Excede en 2 meses de 4 en Uso II (Mayo y agosto)	Excede en 4 meses en Uso II (Febrero abril y octubre ingreso y desembocadura, julio desembocadura)	Excede uso II	Excede uso II	Excede uso II
54	Enterococos	UFC/ 100 mL	150	700	Excede en los 3 meses en Uso II y III (Mayo septiembre y noviembre)	Excede en los 3 meses en Uso II y III (Mayo septiembre y noviembre)	Excede en los 3 meses en Uso II y III (Mayo septiembre y noviembre)	Excede en los 3 meses en Uso II y III (Mayo septiembre y noviembre)	Excede en 2 meses de 4 en Uso II y III (Mayo y agosto)	Excede en los 4 meses en Uso II (Febrero abril y octubre ingreso y desembocadura, julio desembocadura)	Excede uso II y III	Excede uso II y III	Excede uso II y III

CUADRO 8 – RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

Nº	ANALITOS DETERMINACION /PARAMETROS	UNIDAD	USO II con contacto directo	USO III sin contacto directo	1 - Río de la Plata Frecuencia Estacional Fechas de toma: mayo, septiembre y noviembre 2024				2 - Lago Lugano Frecuencia Estacional Fechas de toma: Marzo, mayo, agosto y noviembre 2024	3 - Arroyo Cildañez Frecuencia Estacional Fecha de toma: febrero, abril, julio y octubre 2024	4 - Arroyo Ugarteche Frecuencia Anual	5 - Lago Planetario Frecuencia Anual	6 - Arroyo Perdriel Frecuencia Anual
					1.1 - Parque de los Niños	1.2 - Abanico	1.3 - Club de Pescadores	1.4 - Reserva Ecológica Costaner a Sur					
					noviembr e)	noviemb re)		noviembre)					

FUENTE: Elaboración propia

5.6.2.5.1. De los Analitos

Se adoptó el criterio de examinar, a los datos que la APRA puso a disposición, desde tres aspectos.

Uno, de acuerdo a la clasificación que el ente auditado realiza de los analitos, otro el control de los valores obtenidos respecto a los límites admisibles o de referencia y el tercero, respecto a la forma de exponer los datos en las planillas de registro de mediciones, producto de la aplicación de los métodos de análisis.

Se verificó que hay analitos que se miden, controlan y no tienen valores admisibles reglamentados, o sea, no hay valores referenciales contra los cuales se pueda verificar la admisibilidad, en relación a la calidad del agua. A estos analitos se los clasifica como “NO REGULADOS”. Como consecuencia de ello, no le es posible determinar y controlar el grado de calidad de agua que significan las proporciones en las cuales se encuentran presente en el mismo.

La gestión de los analitos “NO REGULADOS” requiere, para determinar sus límites admisibles, la investigación y desarrollo por parte del ente auditado ya que, algunos de los analitos así clasificados, no se encuentran enunciados y/o tratados en la bibliografía nacional y/o internacional como así tampoco, en normativas de distintos distritos y países.

Se verificó que la Agencia de Protección Ambiental registra datos en las planillas de los análisis de los cuerpos de agua, reemplazando el valor del resultado que obtiene en la medición, por signos y números (mayor a “>” o menor a “<” de un número X); que no permite conocer, con certeza, cual es el nivel de aproximación o alejamiento que el valor obtenido tiene respecto al valor considerado como límite en mayor o menor admisible.

A continuación, se muestra el cuadro resumen del resultado de los procedimientos aplicados al análisis y evaluación de los cincuenta y cuatro (54) analitos listados en las planillas de medición donde se registran las cantidades de analitos que exceden los límites admisibles y los valores resultantes de la aplicación de los métodos de análisis físico-químicos y microbiológicos del agua en la CABA:

CUADRO 9 – RESUMEN DE LOS RESULTADOS

CUERPO DE AGUA/ SITIOS DE MUESTREO	FRECUENCIA		TOTAL ANALITOS	TOTAL, ANALITOS REGULADOS	TOTAL, ANALITOS NO REGULADOS	Cantidad de analitos que exceden LIMITE ADMISIBLE	% de Analitos que exceden lo admisible sobre el total de analitos regulados	Analitos cuyo valor se registran como “INTERPRETACIÓN” sobre el total de analitos	
	ESTACIONAL	ANUAL							
								Cantidad	%
1 – RIO DE LA PLATA									
1.1 - Parque de los Niños	X (Trimestral)		54	39	15	7	17,94%	21	38,88
1.2 - Abanico	X (Trimestral)		54	39	15	6	15,38%	22	40,74
1.3 - Club de Pescadores	X (Trimestral)		54	39	15	7	17,94%	21	38,88
1.4 - Reserva ecológica Costanera Sur	X (Trimestral)		54	39	15	4	10,25%	21	38,88
2 - LAGO LUGANO	X (Cuatrimestral)		54	39	15	11	28,20%	24	44,44
3 - ARROYO CILDAÑEZ	X (Cuatrimestral)		54	39	15	10	25,64%	20	37,03
4 - ARROYO UGARTECHE		X	54	39	15	8	20,50%	16	29,62
5 - LAGO PLANETARIO		X	54	39	15	7	17,94%	18	33,33
6 - ARROYO PERDRIEL		X	54	39	15	9	23%	17	31,48

FUENTE: Elaboración propia.

En relación a los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua que se vienen describiendo hasta aquí y la Ley 3295, corresponde indicar que la normativa vigente dispone que, la Agencia de Protección Ambiental debe fijar y/o actualizar los usos prioritarios y los estándares de calidad para las aguas de dominio público de la Ciudad, respetando la participación ciudadana, estableciendo procesos de participación entre todos los involucrados y actores interesados al respecto.

Consultada la APRA respecto a la manera en que implementa la Participación Ciudadana, respondió que, aunque todavía no se encuentra reglamentada la ley 3295 en ese aspecto la Agencia Ambiental participa en las instancias que ACUMAR convoca al respecto para los valores que rigen en la Cuenca Matanza-Riachuelo.

5.6.2.6. De los Informes y/o Registros y/o Constancias de resultados de los análisis realizados

Como se indicó en títulos anteriores, al ente auditado se le requirió que explicitara y/o detallara cuáles eran los protocolos y/o criterios que adoptaba para la elaboración de los informes técnicos que tienen por objeto registrar los resultados de la aplicación de los métodos y análisis físico-químico y microbiológico del agua.

La Agencia de Protección Ambiental puso a disposición el Documento G027 denominado “Elaboración y Emisión de Informes de ensayos” sin adjuntar al mismo los informes que resultaron de las acciones de monitoreo de la calidad del agua en los sitios preestablecidos para el muestreo.

Entonces, se verifica que el ente auditado no elabora informes técnicos que muestren y analicen los valores que registra en los cuadros de los resultados que obtiene de las mediciones producto de aplicar los métodos y efectuar los análisis físico-químico y microbiológico en las aguas de dominio público de la CABA.

5.6.2.7. Del Registro en la Base de Datos

De acuerdo a lo establecido en el art. 9º de la Ley N° 3295²⁴ se requirió a la Agencia de Protección Ambiental que informara sobre la Base de Datos que haya creado para registrar los valores de los resultados “(...) *que permitan su evaluación sistemática, con el objeto de medir las variaciones que se produzcan como así también realizar acciones tendientes a la protección integral de los cuerpos de agua de la Ciudad.*”

El organismo auditado informó que una vez aplicado el procedimiento descripto en el Documento G27 “Elaboración y Emisión de Informes de ensayos”, los valores que se

²⁴ Ley CABA N° 3295. Artículo 9.- Base de datos: Los datos recabados en las actividades de monitoreo de calidad de agua y medición de caudales serán incorporados a bases de datos que permitan su evaluación sistemática, con el objeto de medir las variaciones que se produzcan como así también realizar acciones tendientes a la protección integral de los cuerpos de agua de la Ciudad.

registran en las planillas y cuadros que conforman el mismo son recabados y registrados en la Base de Datos que es una Hoja de Cálculo (Excell) sin ningún tipo de encriptado ni sistema de protección de datos.

La APRA puso a disposición el extracto que denomina “Base de Datos Interna”, correspondiente a los diversos cuerpos de agua e indica que, en la operatoria diaria, dicho sistema se trabaja a partir de la red interna de la Dirección General, debiendo contar con usuario y contraseña específico para utilizar dicha base sin la posibilidad de acceso público.

5.6.2.8. De la Evaluación y Evolución de valores de los resultados de los análisis realizados.

También, al ente auditado, se le requirió que explicitara y/o detallara cuáles eran los protocolos y/o criterios que adoptaba para la elaboración de los informes de Evaluación y Evolución de los valores que se registraron en los resultados de la aplicación de los métodos y análisis físico-químico y microbiológico del agua, de acuerdo a la ley 3295 cuando dispone crear la base de datos “(...) que permitan su evaluación sistemática, con el objeto de medir las variaciones que se produzcan (...)”

La Agencia de Protección Ambiental respondió que la información estaba respondida con la entrega de los listados de parámetros, analitos y cuadros con los valores que se registraron en los resultados de la aplicación de los métodos y análisis físico-químico y microbiológico del agua.

5.6.2.9. De los Protocolos y Acciones que se realiza en el caso que los valores estándares de los parámetros y analitos se encuentren superados por los valores que resultan del análisis efectuado

En el cuadro siguiente se muestra el listado de los cuerpos de agua que conforman la muestra con la cantidad de analitos que exceden los valores admisibles por cada uno de ellos y el porcentaje que representa sobre el total de 39 analitos que se encuentran regulados y que son analizados en el monitoreo en el cumplimiento del artículo 6° - de la ley N°3295/2009:

CUADRO 10. ANALITOS QUE EXCEDEN LOS LIMITES ADMISIBLES

CUERPO DE AGUA	CANTIDAD DE ANALITOS QUE EXCEDEN LIMITE ADMISIBLE	% DE ANALITOS QUE EXCEDEN LOS LIMITES ADMISIBLE SOBRE EL TOTAL DE ANALITOS REGULADOS
1 - RIO DE LA PLATA		
1.1 - Parque de los Niños	7	17,94%
1.2 - Abanico	6	15,38%

CUERPO DE AGUA	CANTIDAD DE ANALITOS QUE EXCEDEN LIMITE ADMISIBLE	% DE ANALITOS QUE EXCEDEN LOS LIMITES ADMISIBLE SOBRE EL TOTAL DE ANALITOS REGULADOS
1.3 - Club de pescadores	7	17,94%
1.4 - Reserva ecológica Costanera Sur	4	10,25%
2 - Lago Lugano	11	28,20%
3 - Arroyo Cildañez	10	25,64%
4 - Arroyo Ugarteche	8	20,50%
5 - Lago Planetario	7	17,94%
6 - Arroyo Perdriel	9	23,00%

FUENTE: Elaboración propia.

Del cuadro anterior se verifica que el LAGO LUGANO es el cuerpo de agua que presenta más analitos que exceden el límite admisible.

La Agencia de Protección Ambiental, como autoridad de aplicación de la Ley 3295, está obligada a intervenir, mediante el procedimiento que se determine por vía reglamentaria, en los casos en que otras autoridades competentes de la Ciudad autoricen o intervengan en actividades, proyectos, obras o emprendimientos que pudieren afectar la calidad de las aguas²⁵.

²⁵ Ley CABA 3295/09. TÍTULO: IV AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Artículo 45.- Determinación - Es Autoridad de Aplicación de la presente ley la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo con competencia ambiental que en el futuro la reemplace. Artículo 46.- Obligaciones - La Autoridad de Aplicación debe: a) Planificar y elaborar las políticas en materia de gestión ambiental del agua, de acuerdo con los objetivos y principios rectores establecidos en el Anexo A de la presente Ley, y evaluar su aplicación en forma periódica. b) Coordinar la gestión ambiental del agua con los demás organismos competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de cuencas hídricas compartidas, coordinar su gestión ambiental con las demás jurisdicciones que la integran. c) Establecer y actualizar para cada cuerpo de agua los estándares de calidad y los usos prioritarios, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 12, y los límites de vertido acurpo receptor. d) Otorgar permisos de uso para la extracción de agua, y de vertido de efluentes líquidos a desagüe pluvial o curso de agua superficial y ejercer las facultades previstas en el Capítulo Extinción de Permisos de la presente Ley. e) Intervenir, mediante el procedimiento que se determine por vía reglamentaria, en los casos en que otras autoridades competentes de la Ciudad autoricen o intervengan en actividades, proyectos, obras o emprendimientos que pudieren afectar la calidad de las aguas. f) Administrar el Registro del Agua. g) Ejercer el control de cumplimiento de la presente Ley y sus normas complementarias. h) Implementar sistemas de acceso a la información, educación, consulta previa, recepción de denuncias y demás mecanismos de participación pública en pos del cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. i) Celebrar convenios de asistencia técnica con organismos públicos, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas nacionales o provinciales, cuando lo considere necesario. j) Proveer de una base de datos actualizada sobre calidad y caudales de los cuerpos de agua. k) Promover la innovación tecnológica y procesos de gestión adecuados para un uso y aprovechamiento racionales, eficientes, equitativos y sostenibles del agua. l) Intervenir en la elaboración de políticas públicas referidas a la prevención y atención de emergencias hídricas. m) Reglamentar los procedimientos a su cargo y dictar las normativas complementarias que correspondan. n) Aplicar el régimen sancionatorio y percibir lo recaudado en consecuencia, el que debe ser específicamente destinado a la aplicación de la presente Ley.

Además, para obtener los objetivos fijados por la ley 3295 para la Gestión Ambiental del Agua es necesario y suficiente ejecutar acciones que permitan la remediación y mejora de la calidad del agua de dominio público de la Ciudad para dar sustentabilidad ambiental.

Estas acciones involucran las medidas que la Agencia de Protección Ambiental debe adoptar, por ejemplo, cuando los valores de los parámetros de los analitos obtenidos, como resultado de la aplicación del proceso de monitoreo de la calidad de agua, superan los valores de referencia, estándares y/o admisibles fijados por los métodos y análisis que la misma adopta para dichos ensayos.

Por ello, es que a la Dirección General Control Ambiental (DGCONTA), dependiente de la Presidencia de APRA, le fue asignada, dentro de las responsabilidades primarias/misiones y funciones del cargo, la de *“Comunicar a la Dirección General de Evaluación Ambiental las acciones de remediación de los recursos contaminados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”* Es dable entender que, para estar en condiciones de comunicar las acciones de remediación de los recursos contaminados de la Ciudad, antes debía haber tenido conocimiento del tipo de contaminación y haber ejecutado esas acciones para estar en condiciones óptimas para comunicarlas.

No obstante, la Dirección General Control Ambiental informó, en respuesta a requerimientos efectuados al efecto y en expresiones realizadas por la misma en la entrevista de auditoría, oportunamente, realizada²⁶ que, entre las misiones y funciones de la Dirección General, no se encuentran acciones de saneamiento y que, en caso de convocarse a la Agencia de Protección Ambiental para la atención de una emergencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 6º de la ley 3295²⁷, en la misma se activa el “PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN POR EXCEDENCIAS”.

También, la norma vigente dispone que, los datos recabados en las actividades de monitoreo de calidad de agua y medición de caudales sean incorporados a bases de datos que permitan su evaluación sistemática, con el objeto de medir las variaciones que se produzcan como así también realizar acciones tendientes a la protección integral de los cuerpos de agua de la Ciudad.

Ante las excedencias de los límites admisibles de los analitos, se le consultó al ente auditado cuáles eran los protocolos, acciones y/o medidas de mitigación que, como

²⁶ Minuta de Entrevista firmada por las partes. Fecha: 25 de febrero de 2025.

²⁷ Ley CABA Nº 3295. Artículo 6º. Monitoreo - Impleméntese un monitoreo que evalúe en forma sistemática los caudales y la calidad de los ríos y arroyos que atraviesan o circundan la Ciudad de Buenos Aires, y de sus lagos, mediante análisis físicos, químicos y biológicos y otros métodos apropiados, que aseguren una cobertura adecuada y lo más amplia posible de parámetros de calidad. La reglamentación de la presente fijará los análisis indicados en el párrafo anterior, los cuales no son limitativos de otras mediciones que requiera efectuar la Autoridad de Aplicación, de acuerdo a propias facultades o ante emergencias que se produzcan.

Autoridad de Aplicación, adoptaba para morigerar el efecto contaminante de los analitos medidos.

La Agencia de Protección Ambiental respondió a esta consulta con el mismo documento, denominado “PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN POR EXCEDENCIAS”, que había respondido cuando se le requirió que informara el proceder del ente auditado ante el surgimiento o denuncia de una alerta y/o emergencia ambiental en relación al agua, tal como lo dispone el artículo 6º de la ley 3295.

5.6.3. De las Cuencas Compartidas

La Ley 3295 establece, como se indicó anteriormente, que para el caso de las cuencas compartidas por la Ciudad con otras jurisdicciones, los estándares y límites de vertido deben basarse en lo acordado con las demás jurisdicciones, salvo en el ámbito de la Cuenca Matanza-Riachuelo donde priman las normas fijadas por la autoridad de cuenca ACUMAR²⁸.

El ente auditado informó que las cuencas que comparte con otras jurisdicciones son: Cuenca del Río de la Plata, Río Matanza-Riachuelo, Arroyo Maldonado, Arroyo Cildañez y Arroyo Medrano.

No obstante, de la tabla de los “Valores referenciales para límites de vertido” que puso a disposición APRA se verifica que el 90,20% (noventa con 20/100 por ciento) de los valores que están fijados como admisibles para la totalidad de los cuerpos de agua de dominio público de la Ciudad, están tomados de la normativa vigente para el territorio de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Demuestra que el ente auditado no efectúa los análisis y evaluaciones correspondientes que le permitan fijar los propios límites de vertido para el resto de las cuencas que tienen existencia en la superficie del territorio de la CABA.

En el **ANEXO III – VALORES REFERENCIALES PARA LIMITES DE VERTIDO** se muestra la tabla antes indicada.

Además, la Agencia de Protección Ambiental no puso a disposición las constancias que permitan verificar que haya fijado con las otras jurisdicciones, los usos prioritarios y los estándares de calidad del agua de dominio público de la Ciudad que comparte con las mismas.

²⁸ Resolución N° 283/2019 - RESOL-2019-283-APN-ACUMAR fechada en la Ciudad de Buenos Aires el 19/12/2019.

5.6.4. De la participación de la Ciudad en el Consejo Hídrico Federal (COHIFE)

Por ACTA DEL 17-09-2002 se crea, en el ámbito nacional, el Consejo Hídrico Federal. (COHIFE) “(...) *como instancia federal para el tratamiento de los aspectos de carácter global, estratégico, interjurisdiccional e Internacional de los Recursos Hídricos.*”. Estará integrado por los Estados Provinciales, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto adhieran a la presente.

Por ACTA 27-03-2003 se dio “(...) *por constituido el Consejo Hídrico Federal en el marco y alcance de la Carta Orgánica que se aprueba en este acto y que constituye parte integrante del presente instrumento.*”

Por las disposiciones del Decreto GCABA Nº 678/2008 de fecha de sanción 09 de junio de 2008 la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires adhiere “(...) *al Acta Constitutiva y a la Carta Orgánica del Consejo Hídrico Federal -COHIFE- suscripta en la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de marzo del 2003*”.

Por tal motivo, se requirió a la APRA, como autoridad de aplicación de la ley 3295 de Gestión Ambiental del Agua, que informe detalles de la participación de la Ciudad en dicho Consejo y ponga a disposición las constancias y/o registros que muestren esta participación.

El ente auditado informó que no poseía información al respecto, atento que la representación de la Ciudad en el COHIFE fue delegada en la Subsecretaría de Proyectos y Obras dependientes del Ministerio de Infraestructura del GCABA.

Además, la Ciudad firmó, en el marco del COHIFE, el ACUERDO FEDERAL DEL AGUA que tiene por objeto, establecer una política hídrica nacional, promoviendo la gestión integrada de los recursos hídricos y garantizando el acceso equitativo al agua. Además, este Acuerdo se formalizó en 2003 como producto de consensos previos en el Consejo Hídrico Federal (COHIFE), buscando establecer, Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina para una gestión sostenible del agua en todo el país.

Entre los Principios Rectores del acuerdo se encuentran dos (2), los puntos 45) y 46), bajo el título “La Gestión y sus Herramientas” que están relacionados con la gestión ambiental del agua²⁹ referidos a las acciones de monitoreo y gestión de los datos que

²⁹ PRINCIPIOS RECTORES DE POLÍTICA HÍDRICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA. Fundamentos del ACUERDO FEDERAL DEL AGUA CONSEJO HIDRICO FEDERAL 8 de agosto, 2003. LA GESTION Y SUS HERRAMIENTAS. 45. Monitoreo sistemático. Conocer y evaluar el estado y la dinámica del recurso hídrico con precisión –en cantidad y calidad– constituye el insumo básico de todo proceso de planeamiento y gestión, proveyendo además información esencial para controlar la eficiencia y sustentabilidad de los sistemas hídricos y del conjunto de las actividades sociales y económicas relacionadas con el agua. Es función del Estado Nacional asegurar la colección y diseminación de la

los mismos generan, con el objeto de planificar la actuación de los gobiernos sobre la cantidad y calidad del agua.

Por lo tanto, la Ciudad está comprometida a cumplir con los mismos y es la Agencia de Protección Ambiental la entidad que tiene la competencia para garantizar los cumplimientos de dichos principios, aunque la misma no tenga delegada la representación de la Ciudad en dicho Consejo Federal.

6. OBSERVACIONES / HALLAZGOS

DEL DESEMPEÑO, EN GENERAL, DEL SUJETO DE CONTROL

1. El ente auditado no elabora la siguiente información y documentación con datos básicos que resultarían de aplicar las buenas prácticas de gestión pública:
 - a) Parámetros y/o indicadores que se hayan elaborado y/o formulado para evaluar la gestión.
 - b) Estadísticas.
 - c) Manuales de Procedimientos, Circuitos Administrativos, Informes de Gestión y Evaluación del control interno. Tablero de Control de Gestión que haya elaborado el ente auditado que abarquen varios períodos de gestión.
2. El ente auditado no cumple con el objeto de la ley 3295, toda vez que la Agencia de Protección Ambiental no ha elaborado el inventario del total de las aguas de dominio público de la Ciudad, como así tampoco las fuentes de vertido sobre ellas.
3. No consta que la APRA haya formulado las metas del Programa Presupuestarios 95 – Laboratorio de Análisis y Calidad Ambiental. Además, en caso que la Agencia Ambiental hubiese determinado las metas, habría una falencia de origen, a partir

información básica climática, meteorológica, cartográfica e hidrológica necesaria. Esto deberá complementarse y coordinarse con las mediciones que realizan los estados provinciales y los usuarios del agua, en función de sus necesidades, con la finalidad de disminuir la incertidumbre en el conocimiento del recurso a un nivel razonable. 46. Sistema integrado de información hídrica Es esencial contar con un sistema de información que provea los elementos necesarios para llevar adelante una gestión racional y eficiente del sector hídrico. Para ello debe contarse con un sistema de información integrada –con alcance nacional e internacional– fundado en una estructura adecuada de última tecnología que cubra todos los aspectos de cantidad y calidad del agua, incluyendo información relevante relacionada con la planificación, administración, concesión, operación, provisión de servicios, monitoreo y protección, regulación y control del sector hídrico. La integración de la información hídrica con otros sistemas de información de base favorecerá la toma de decisiones de los sectores público y privado y como instrumento de control de la gestión.

de la inexistencia del inventario de la totalidad de las aguas de dominio público en el territorio de la CABA.

4. La documentación que puso a disposición la Agencia de Protección Ambiental, que se indica a continuación, se encuentra en formato de Word, demostrando un riesgo en la seguridad informática de los documentos que forman parte del sistema de control interno. Además, la misma no tiene vigencia administrativa-legal, porque esta demorada la reglamentación de la Ley 3295 y la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental no conformó, de acuerdo a las disposiciones de la ley de Procedimiento Administrativo³⁰, la aprobación de la misma por Resolución correspondiente:

- DOCUMENTO G026 denominado “Programa de la GODAyL”
- DOCUMENTO G27 denominado “Elaboración y Emisión de Informes de ensayos”
- DOCUMENTO T110, denominado “MUESTREO”
- DOCUMENTO T046 denominado “MANIPULACION DE MUESTRAS”
- DOCUMENTO “PROTOCOLO DE NOTIFICACION POR EXCEDENCIAS”

Además, no consta que el ente auditado haya aprobado, en los términos formales que disponen los procedimientos administrativos de la Ciudad antes indicados y con alcance para toda la CABA, la normativa dispuesta por la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo para los análisis de la calidad de agua que se aplican a las muestras obtenidas en el territorio de la misma, a saber:

- Resolución N° 283/2019 - RESOL-2019-283-APN-ACUMAR fechada en la Ciudad de Buenos Aires el 19/12/2019.

³⁰ Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCABA/97 (texto ordenado por Ley N° 5.454) y ratificada por Resolución N° 41/LCABA/98. Artículo 2° - Competencia del órgano. La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieran expresamente autorizadas; la avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario o cuando el órgano inferior se halle investido de una especial competencia técnica. Artículo 3° - Los Ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo y los titulares de los órganos directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus inferiores jerárquico mediante órdenes, instrucciones, circulares y reglamento internos, a fin de asegurar celeridad, economía, sencillez y eficacia de los tramites, delegarles facultades; intervenirlos; y avocarse al conocimiento y decisión de un asunto a menos que una norma hubiere atribuido competencia exclusiva al inferior, todo ello sin perjuicio de entender eventualmente en la causa si se interpusieron los recursos que fueren pertinentes.



5. De acuerdo a la información que puso a disposición el ente auditado, los criterios que aplica para la determinación de los sitios de monitoreo no tienen en cuenta las disposiciones del artículo 7º de la Ley N° 3295³¹. El cumplimiento es parcial a lo establecido en la normativa vigente, toda vez que no se realizan los monitoreos correspondientes en las zonas de influencia de la toma de agua que abastecen a las plantas potabilizadoras, en la zona portuaria y en algunos de los lagos de la Ciudad.
6. La Agencia de Protección Ambiental no ha dado cumplimiento con las instancias de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en el art 12 de la ley 3295³²
7. La Agencia de Protección Ambiental no informó acciones que haya realizado en conjunto con otras jurisdicciones respecto de los usos prioritarios y los estándares de calidad del agua de dominio público que comparten.
8. En referencia a los Principios Rectores del Acuerdo Federal del Agua, puntos 45) y 46) se verificó la existencia de un déficit en las acciones de monitoreo que la APRA efectúa, toda vez que no actúa sobre la totalidad del agua de dominio público de Ciudad. En consecuencia, este déficit determina que el organismo auditado tiene un conocimiento parcial de la situación, a partir de los datos que genera como resultado de dichas acciones de monitoreo, cuestión, que no permite obtener un sistema integrado de información hídrica, tal como lo aconseja el punto 46) del acuerdo antes mencionado.

DEL DESEMPEÑO, EN PARTICULAR, DEL ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA.

- **Del proceso para el monitoreo de la calidad del agua**

9. Respecto a las Planillas de registración de resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua, que puso a disposición el ente auditado:
 - a) No cumplen con las características de un informe técnico, porque se omite mostrar la firma de un profesional responsable, el número que identifique la muestra de acuerdo a la etiquetación que el ente auditado ha informado,

³¹ LEY N° 3295. Art. 7º: - Sitios de monitoreo: El monitoreo tendrá como prioridad la evaluación de los cuerpos de agua en las zonas de influencia de la toma de agua que abastecen a las plantas potabilizadoras; en la desembocadura de los arroyos, y en las cercanías al nacimiento o ingreso de los mismos a la Ciudad; en la Zona Portuaria; en distintos puntos del curso y desembocadura del Riachuelo; en los lagos, y en los demás lugares que la Autoridad de Aplicación considere críticos.

³² Ley CABA N° 3295. Artículo 12.- Participación ciudadana - Para la fijación y actualización de usos prioritarios y estándares de calidad de los cursos de agua, se establecerán procesos de participación entre todos los involucrados y actores interesados.

fecha de extracción e ingreso al laboratorio de la muestra, fecha de realización del ensayo y/o prueba, las observaciones, conclusiones, recomendaciones al respecto.

- b) No es posible realizar el control respecto a los valores admisibles adoptados para los USOS del agua, que se encuentran indicados en el CUADRO 8 - RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL, toda vez que el ente auditado no indica si, el valor registrado en la planilla de medición se contrasta con el valor admisible establecido para el USO del tipo II con contacto directo, III sin contacto directo o IV (uso no establecido en el Cuadro antes indicado).

10. La Agencia de Protección Ambiental no realiza tareas de Investigación y Desarrollo para determinar valores admisibles de analitos “NO REGULADOS” cuando, los mismos, no los puede obtener en normativas o bibliografía nacional e internacional. La determinación de dichos valores es fundamental, para que la Autoridad de Aplicación conozca y considere el grado de calidad ambiental del elemento objeto de control, en este caso el agua.
11. La Agencia de Protección Ambiental (APRA) no elabora Informes Técnicos donde se registren, la descripción, características, diagnóstico, observaciones y conclusiones de las acciones de monitoreo que realiza sobre las muestras tomadas. Esto no permite la transmisión de la información para su evaluación y/o almacenamiento, con la finalidad de ser utilizado por personal del organismo en un futuro inmediato o a largo plazo como buena práctica de desempeño. En todo informe técnico, que se precie de aplicar las buenas prácticas en la elaboración, presentan fotografías de las acciones ejecutadas, como así también, se menciona al personal que participó en el proceso, tanto de las áreas operativas como el nivel jerárquico, quedando así registrados los niveles de responsabilidad de cada etapa del proceso. Por lo tanto, la falta de elaboración de informes técnicos, también, dejan sin posibilidad de control respecto a la veracidad de la ejecución de las acciones que se necesitan para cada etapa del proceso.
12. Respecto a la “Evaluación de los resultados de los análisis realizados, el ente auditado no formaliza lo dispuesto por la norma vigente, atento que, con los valores registrados en la Base de Datos no elabora informes de evaluación sistemática de los mismos que le permitan planificar y realizar “(...) *acciones tendientes a la protección integral de los cuerpos de agua de la Ciudad.*”, mostrando así una ineficiente aplicación de las buenas prácticas de gestión/desempeño en relación al objeto de control.
13. Se verifica que la Agencia de Protección Ambiental, como autoridad de aplicación de la Ley 3295 que “(...) *regula la gestión ambiental del agua de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (...)*” y como uno de los objetivos es.”(...)

La protección ambiental, la remediación y la gestión ambiental integrada del agua.(...)" , no tiene previsto protocolos, planes, acciones y/o medidas de mitigación, remediación y/o saneamiento para cuando los valores de los analitos obtenidos, como resultado de la aplicación del proceso de monitoreo de la calidad de agua, superan los valores de referencia, estándares y/o admisibles fijados por los métodos y análisis que la misma adopta para dichos ensayos.

En consecuencia, atento a la inexistencia de los protocolos antes mencionados, la Dirección General Control Ambiental no cumple con la misión y función de "(...) *Comunicar a la Dirección General de Evaluación Ambiental las acciones de remediación de los recursos contaminados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (...)*", otorgada por la normativa vigente antes indicada.

7. RECOMENDACIONES

DEL DESEMPEÑO, EN GENERAL, DEL SUJETO DE CONTROL

1. Con el objeto de aplicar las buenas prácticas de gestión pública, es dable recomendar que el ente auditado elabore la siguiente información y documentación:
 - d) Parámetros y/o indicadores que se hayan elaborado y/o formulado para evaluar la gestión.
 - e) Estadísticas.
 - f) Manuales de Procedimientos, Circuitos Administrativos, Informes de Gestión y Evaluación del control interno. Tablero de Control de Gestión que haya elaborado el ente auditado que abarquen varios períodos de gestión.
2. Elaborar el inventario del total de las aguas de dominio público de la Ciudad, como así también, las fuentes de vertido sobre las mismas con el fin de cumplir con el objeto de la ley 3295.
3. Elaborar las metas del programa presupuestario correspondiente y, también, en particular, las referidas al monitoreo de las aguas de dominio público de la Ciudad.
4. Aprobar por acto administrativo la siguiente documentación:
 - DOCUMENTO G026 denominado "Programa de la GODAyL"
 - DOCUMENTO G27 denominado "Elaboración y Emisión de Informes de ensayos"
 - DOCUMENTO T110, denominado "MUESTREO"



- DOCUMENTO T046 denominado “MANIPULACION DE MUESTRAS”
- DOCUMENTO “PROTOCOLO DE NOTIFICACION POR EXCEDENCIAS”
- Resolución N° 283/2019 - RESOL-2019-283-APN-ACUMAR fechada en la Ciudad de Buenos Aires el 19/12/2019.

Y cualquier otra documentación que elabore para el análisis fisicoquímico y microbiológico del agua de dominio público de la Ciudad.

5. Adoptar las medidas necesarias y suficientes para cumplir con los sitios de muestreo indicados en la normativa vigente.
6. Adoptar las medidas necesarias y suficientes que permitan cumplir con la participación ciudadana en el marco y lo dispuesto por la Ley N° 3295.
7. Coordinar acciones con otras jurisdicciones, respecto de los usos prioritarios y los estándares de calidad del agua de dominio público que comparten.
8. Arbitrar los medios necesarios para con el fin de cumplir con el objeto de la ley 3295 y así mejorar el déficit en las acciones de monitoreo que la APRA efectúa en referencia a los puntos 45) y 46) de los Principios Rectores del Acuerdo Federal del Agua.

DEL DESEMPEÑO, EN PARTICULAR, DEL ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA.

- **Del proceso para el monitoreo de la calidad del agua**

9. a) Que las Planillas de registración de resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua cumplan con las características de un Informe Técnico.

b) Indicar si, el valor registrado en la planilla de medición se contrasta con el valor admisible establecido para el USO del tipo II con contacto directo, III sin contacto directo o IV (uso no establecido en el Cuadro antes indicado).
10. Realiza tareas de Investigación y Desarrollo para determinar valores admisibles de analitos “NO REGULADOS” cuando, los mismos, no los puede obtener en normativas o bibliografía nacional e internacional.
11. Elaborar Informes Técnicos donde se registren, la descripción, características, diagnóstico, observaciones y conclusiones de las acciones de monitoreo que realiza sobre las muestras tomadas con el objeto de permitir la transmisión de

la información para su evaluación y/o almacenamiento, con la finalidad de ser utilizado por personal del organismo en un futuro inmediato o a largo plazo como buena práctica de desempeño.

12. Utilizar la información de la Base de Datos para elabora informes de evaluación sistemática de los mismos que le permitan planificar y realizar “(...) *acciones tendientes a la protección integral de los cuerpos de agua de la Ciudad.*”
13. Elaborar protocolos, planes, acciones y/o medidas de mitigación, remediación y/o saneamiento para cuando los valores de los analitos obtenidos, como resultado de la aplicación del proceso de monitoreo de la calidad de agua, superan los valores de referencia, estándares y/o admisibles fijados por los métodos y análisis que la misma adopta para dichos ensayos. Además, la Dirección General de Control Ambiental cumpliría con las misiones y funciones que se le establecieron por normativa vigente.

8. CONCLUSIONES

Como resultado de los procedimientos de auditoria aplicados al cumplimiento de los parámetros y objetivos planificados para el Proyecto de Auditoria 12.25.07, se ha verificado que el ente auditado (APRA), a través de la Dirección General de Control Ambiental lleva a cabo un proceso de monitoreo sistemático de los cuerpos de agua que atraviesa o circundan la Ciudad de Buenos Aires.

Este proceso incluye análisis físico - químicos y biológicos, así como otros métodos adecuados, en línea con las competencias otorgadas por la Ley 3295. No obstante, se ha observado que el ente auditado no está cumpliendo con la totalidad de las funciones que le confiere dicha ley.

En el proceso de auditoria se ha identificado la existencia de debilidades en relación a la cobertura de muestreo que permitan cumplir con la toma de muestras en la totalidad de los sitios exigidos en la normativa mencionada y a la falta de un inventario en tanto el ente auditado no cuenta con un registro completo de todos los cuerpos de agua de dominio público de la Ciudad.

A su vez, para un mejor logro de sus objetivos, el ente auditado deberá incorporar en las etapas del proceso de monitoreo del agua la elaboración de informes de los resultados obtenidos, la evaluación de la evolución de los valores en el tiempo y la formulación de protocolos de acción para el caso que se superen los valores admisibles.

Por último, el ente auditado deberá adoptar las medidas necesarias y suficientes que permitan cumplir con la participación ciudadana entre todos los involucrados y actores interesados para la fijación y actualización de usos prioritarios y estándares de calidad de los cursos de agua y coordinar acciones con otras jurisdicciones, para la fijación de los estándares y límites de vertido de las cuencas compartidas.



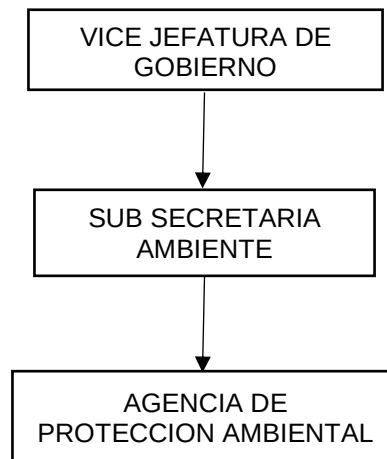
ANEXO I

1. AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

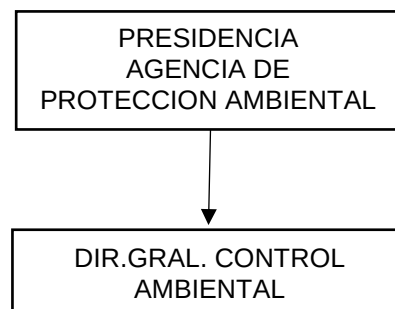
1.1. DIRECCION GENERAL CONTROL AMBIENTAL

1.1.1. De la Estructura Orgánico-Funcional

Por Decreto GCABA N° 387/2023, vigente a partir del 10/12/2023:



Por Res. APRA N° 7/2024, de fecha y vigente a partir del 16 de enero de 2024:



Por Res. APRA N° 344/2024, a partir del 12 de diciembre de 2024, se aprueba la estructura organizativa de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no modifica lo aprobado por Res. APRA N° 7/2024 respecto a la relación organizativa y funcional de la Dirección General Control Ambiental.

1.1.2. Misiones y funciones

La Dirección General Control Ambiental tiene como misión elaborar planes operativos de control y monitoreo de la calidad ambiental de la Ciudad. Realiza actividades de prevención, relevamiento y fiscalización de manera programada y como consecuencia de las denuncias de los vecinos.

1.1.3. Descripciones de Responsabilidades Primarias

1.1.3.1. DIRECCION GENERAL CONTROL AMBIENTAL

- Elaborar planes operativos para el desarrollo del control de la calidad ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectuando las tareas de fiscalización y control.
- Ejercer el contralor y el poder de policía mediante la aplicación de las normas respectivas, en materia de calidad ambiental y contaminación.
- Colaborar con otras áreas de la Agencia de Protección Ambiental en situaciones de catástrofes, siniestros y emergencias, en materia de medioambiente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Realizar las verificaciones in situ necesarias para las registraciones que se tramitan ante la Agencia de Protección Ambiental.
- Disponer clausuras, labrar actas de comprobación, practicar intimaciones y dictar todo acto administrativo que corresponda de acuerdo a su competencia.
- Implementar y ejecutar el monitoreo de la calidad ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Administrar el cuerpo de inspectores, verificadores y notificadores de la Dirección General de Control Ambiental.
- Administrar y coordinar la asignación de vehículos de la repartición.
- Comunicar a la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos las acciones u omisiones que pudieran dar lugar a reparaciones o sanciones relativas al Fondo de Compensación Ambiental.

- Comunicar a la Dirección General de Evaluación Ambiental las acciones de remediación de los recursos contaminados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Controlar, conjuntamente con otras áreas de la Agencia de Protección Ambiental, la gestión ambiental de las diferentes corrientes de residuos generados por los diferentes emprendimientos, establecimientos, obras, proyectos y/o usos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Prestar capacitación y asesoramiento a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en aquellas materias que sean de su competencia.
- Intervenir en el cumplimiento de los procedimientos administrativos previstos en la Ley N° 303 (Acceso a la Información Ambiental) y en la Ley N° 104 (Acceso a la Información Pública), así como en aquellos originados en oficios y/o requerimientos provenientes de órganos del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los demás organismos públicos, remitiendo las respuestas a la Dirección General con competencia en su tramitación, en coordinación con las áreas competentes.



ANEXO II

1. VALORES REFERENCIALES PARA LIMITES DE VERTIDO

En la siguiente tabla se detallan los límites de vertidos utilizados para descargas a colectores pluviales y cloacales:

Determinación	A Colector Pluvial	A Colector Cloacal	Unidades
pH a 25 °C in situ	6,5-9,0 (1)	5,5-10,0 (1)	upH
Cloro Residual in situ	≤1 (1)	-	mg/L
Temperatura in situ	≤45 (1)	≤45 (1)	°C
Nitrógeno Amoniacal	≤25 (1)	≤75 (1)	mg NH ₄ +/l
Sólidos Sedimentables 10 min	≤0,1 (1)	≤0,1 (1)	ml/l
Sólidos Sedimentables 2 hs	≤1 (1)	≤5 (1)	ml/l
Sólidos Suspendidos	≤35 (1)	-	mg/l
DQO	≤125 (1)	≤700 (1)	mg O ₂ /l
DBO ₅	≤30 (1)	≤200 (1)	mg O ₂ /l
Detergentes	≤2 (1)	≤10 (1)	mg/l
Sulfatos	NE	≤1000 (1)	mg/l
Sustancias Fenólicas	≤500 (1)	≤500 (1)	µg/l
Hidrocarburos	≤30(1)	≤30 (1)	mg/l
Aceites y Grasas	≤50(1)	≤100 (1)	mg/l
Benceno	0,13/20 (2)	-	mg/l
Tolueno	1,36/17 (2)	-	mg/l
Etil-Benceno	1,59/16 (2)	-	mg/l
Aluminio	≤2 (1)	≤5 (1)	mg/l
Arsénico total	≤ 500 (1)	≤ 500 (1)	µg/l
Boro	≤2 (1)	≤ 2,0 (1)	mg/l
Cadmio total	≤ 100 (1)	≤ 100 (1)	µg/l
Cobalto total	≤ 2,0 (1)	≤ 2,0 (1)	mg/l
Cobre total	≤ 1,0 (1)	≤ 2,0 (1)	mg/l
Cromo total	≤ 2,0 (1)	≤ 2,0 (1)	mg/l
Fósforo Total	≤5000 (1)	≤10000 (1)	µg/l
Hierro total	≤ 2,0 (1)	≤ 10,0 (1)	mg/l
Manganeso total	≤ 0,5 (1)	≤ 1,0 (1)	mg/l
Mercurio total	≤ 5 (1)	≤ 5 (1)	µg/l

Determinación	A Colector Pluvial	A Colector Cloacal	Unidades
Níquel total	≤ 2,0 (1)	≤ 2,0 (1)	mg/l
Plomo total	100	100 (1)	µg/l
Zinc total	≤ 2,0 (1)	≤ 5 (1)	mg/l

FUENTE: Elaboración propia.

1) Límites admisibles para descargas de efluentes líquidos según corresponda - Res N° 283/2019 ACUMAR

2) Límites permisibles de vertido por Resolución N° 471-APRA/17 - Niveles de inspección de descarga basados en toxicidad por gas/vapor y explosiva.